



P U T U S A N

Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1.	Nama lengkap	:	MOH AMIN BIN (ALM) MAJUDI;
2.	Tempat lahir	:	Grobogan;
3.	Umur/Tanggal Lahir	:	44 Tahun/02 Mei 1980;
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat Tinggal	:	Dusun Ngerdemak RT005 RW003 Desa Nampu, Kecamatan Karangayung, Kabupaten Grobogan;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa II

1.	Nama lengkap	:	FAJAR TRI SOGUS ALIAS BUSIK BIN (ALM) PURNADI;
2.	Tempat lahir	:	Grobogan;
3.	Umur/Tanggal Lahir	:	31 Tahun/19 Agustus 1993;
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Tempat Tinggal	:	Dusun Godongan RT08 RW01 Kelurahan Sugihan, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 08 Januari 2025;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 07 Februari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Edi Mulyono, S.H., dan Rekan beralamatkan di Biro Bantuan Hukum Adhi Purwa di Jalan Hayam Wuruk Nomor 29 Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 128/Pen.Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Moh Amin Bin Majudi (Alm) dan Terdakwa II Fajar Tri Sogus Als Busik Bin Purnadi (Alm)**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian**", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 365 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Moh Amin Bin Majudi (Alm) dan Terdakwa II Fajar Tri Sogus Als Busik Bin Purnadi (Alm)** dengan **Pidana Penjara masing-masing selama 15 (Lima Belas) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah dengan No.pol K-6575- OZ;

Dikembalikan kepada Saksi Sugiyono Bin Rusdi (Alm);

- 1 (satu) Buah HP Samsung warna hitam;
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna Hitam;
- 1 (satu) Paket alat Bekam;
- 1 (satu) Buah Koper warna Biru;
- 1 (satu) Paket pakaian berupa (hijab warna coklat, jaket warna putih dan pink);
- 1 (satu) Buah Kasur Lantai warna Biru;
- 1 (satu) buah kipas angin merk MASTAP warna biru hitam;
- 1 (satu) buah Helm warna abu-abu merk INK;
- 1 (satu) buah helm warna putih merah merk GAG;
- 1 (satu) buah sarung terpotong menjadi 2 (dua) bagian;
- 4 (empat) buah tali ties putih belum dipakai dan 16 (enam belas) buah tali ties warna putih yang sudah dipakai;
- 1 (satu) buah lakban yang sudah terpakai warna hitam dan 1 (satu) buah sisa lakban warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- - 1 (satu) buah gunting warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis dari Para Terdakwa dan pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya karena:

- - Para Terdakwa mengaku bersalah, meminta maaf, dan menyesal;
- - Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mohon hukuman yang seringan-ringannya;
- - Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- I. PERTAMA**
- A. Kesatu Primair**

Bahwa **Terdakwa I Moh Amin Bin Majudi (Alm) dan Terdakwa II Fajar Tri Sogus Als Busik Bin Purnadi (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Rumah Kontrakan ikut Dusun Bentengmati, RT. 003 RW. 004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*", perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- - Bahwa berawal para terdakwa yang bersepakat untuk merampas nyawa Sdri. Dwi Kristiani (korban) kemudian para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan rumah kontrakan, 20 (dua puluh) buah tali ties warna putih dan lakban warna hitam;

- - Bahwa kemudian terdakwa II menghubungi Sdri. Dwi Kristiani (korban) untuk datang ke tempat kejadian dan setelah Sdri. Dwi Kristiani (korban) tiba, terdakwa I menyuruh Sdri. Dwi Kristiani (korban) untuk memijat terdakwa I;
- - Bahwa saat sedang dipijat oleh Sdri. Dwi Kristiani (korban), terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk melaksanakan rencana para terdakwa;
- - Bahwa kemudian terdakwa II datang dan langsung memukul tengkuk Sdri. Dwi Kristiani (korban) sehingga Sdri. Dwi Kristiani (korban) jatuh tersungkur di lantai;
- - Bahwa selanjutnya terdakwa I menindih perut, memegang tangan, dan membekap mulut serta mencekik leher Sdri. Dwi Kristiani (korban);
- - Bahwa sedangkan terdakwa II mengikat kedua kaki dan ibu jari kaki serta mengikat kedua tangan Sdri. Dwi Kristiani (korban) dengan menggunakan tali ties putih;
- - Bahwa kemudian terdakwa I melilit mulut dengan lakban hitam yang memutar kepala Sdri. Dwi Kristiani (korban) dan terdakwa II mengikat tangan dan kaki Sdri. Dwi Kristiani (korban) menggunakan kain sarung;
- - Bahwa setelah itu terdakwa I mengecek nadi di leher Sdri. Dwi Kristiani (korban) untuk memastikan bahwa Sdri. Dwi Kristiani (korban) sudah tidak bernyawa;
- - Bahwa kemudian terdakwa II merobek lakban pada bagian mulut, lalu memasukkan kerudung/hijab ke dalam mulut dan melilitkan kerudung serta lakban hitam mengelilingi kepala Sdri. Dwi Kristiani (korban);
- - Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan Sdri. Dwi Kristiani (Korban) meninggal dunia sesuai Visum et Repertum No: VER/42/VII/2024/Biddokkes tanggal 3 Juli 2024, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
- - Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, wajah, leher, dada, punggung dan anggota gerak, luka lecet pada wajah, leher dan anggota gerak atas kanan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher. Didapatkan tanda mati lemas, sebab mati adalah bekap dan cekik mengakibatkan mati lemas;

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Bahwa **Terdakwa I Moh Amin Bin Majudi (Alm) dan Terdakwa II Fajar Tri Sogus Als Busik Bin Purnadi (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Sdri. Dwi Kristiani (Korban) yang beralamat di Rumah Kontrakan ikut Dusun Bentengmati, RT. 003 RW. 004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain*", perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- - Bahwa berawal terdakwa I yang sedang dipijat oleh Sdri. Dwi Kristiani (korban) kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II dengan maksud untuk merampas nyawa Sdri. Dwi Kristiani (korban). Lalu terdakwa II menghampiri dan seketika memukul tengkuk Sdri. Dwi Kristiani (korban) sehingga Sdri. Dwi Kristiani (korban) jatuh tersungkur di lantai;
- - Bahwa selanjutnya terdakwa I menindih perut, memegang tangan dan membekap mulut serta mencekik leher Sdri. Dwi Kristiani (korban);
- - Bahwa sementara terdakwa II mengikat kedua kaki dan ibu jari kaki serta mengikat kedua tangan Sdri. Dwi Kristiani (korban) dengan menggunakan tali ties putih;
- - Bahwa kemudian terdakwa I melilit mulut dengan lakban hitam mengelilingi kepala Sdri. Dwi Kristiani (korban), sedangkan terdakwa II mengikat tangan dan kaki Sdri. Dwi Kristiani (korban) menggunakan kain sarung;
- - Bahwa kemudian terdakwa II merobek lakban pada bagian mulut, memasukkan kerudung/hijab ke dalam mulut, melilitkan kerudung dan lakban hitam memutar kepala Sdri. Dwi Kristiani (korban);
- - Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan Sdri. Dwi Kristiani (Korban) meninggal dunia Visum et Repertum No:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/42/VII/2024/Biddokkes tanggal 3 Juli 2024, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- - Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, wajah, leher, dada, punggung dan anggota gerak, luka lecet pada wajah, leher dan anggota gerak atas kanan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher. Didapatkan tanda mati lemas, sebab mati adalah bekap dan cekik mengakibatkan mati lemas;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

DAN

a. B. Kedua

Bahwa **Terdakwa I Moh Amin Bin Majudi (Alm) dan Terdakwa II Fajar Tri Sogus Als Busik Bin Purnadi (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Sdri. Dwi Kristiani (Korban) yang beralamat di Rumah Kontrakan ikut Dusun Bentengmati, RT. 003 RW. 004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- - Berawal ketika para terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakan yang pada saat itu Sdri. Dwi Kristiani (korban) dalam kondisi tidak sadarkan diri atau tidak berdaya, kemudian timbul niat para terdakwa untuk membuka tas milik Sdri. Dwi Kristiani (korban). Kemudian terdakwa I mengambil kunci kontak 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah dengan No.pol K-6575-OZ milik Sdri. Dwi Kristiani (korban);
- - Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan/seizin Sdri. Dwi Kristiani (korban) sebagai pemilik sepeda motor, para terdakwa langsung mengambil dan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah dengan No.pol K-6575-OZ meninggalkan tempat kejadian hingga para terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut pada saksi Parji bin Sawijan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm);

- - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Sdri. Dwi Kristiani (Korban) mengalami kerugian materiil setidaknya-tidaknya lebih daripada Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

a. II. KEDUA

Bahwa **Terdakwa I Moh Amin Bin Majudi (Alm) dan Terdakwa II Fajar Tri Sogus Als Busik Bin Purnadi (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Sdri. Dwi Kristiani (Korban) yang beralamat di Rumah Kontrakan ikut Dusun Bentengmati, RT. 003 RW. 004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan mengakibatkan kematian*", perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- - Bahwa berawal para terdakwa yang sedang dalam kesulitan ekonomi, kemudian para terdakwa bersepakat untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah dengan No.pol K-6575-OZ milik Sdri. Dwi Kristiani (korban) yang berprofesi sebagai tukang pijat;
- - Bahwa kemudian para terdakwa mempersiapkan: 20 (dua puluh) buah tali ties warna putih, lakban warna hitam dan rumah kontrakan, selanjutnya terdakwa II memesan jasa pijatan Sdri. Dwi Kristiani (korban);
- - Bahwa kemudian Sdri. Dwi Kristiani (korban) tiba di rumah kontrakan dan terdakwa I menyuruh Sdri. Dwi Kristiani (korban) untuk masuk rumah kontrakan, dan meminta Sdri. Dwi Kristiani (korban) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memijat terdakwa I;

- - Bahwa saat sedang dipijat oleh Sdri. Dwi Kristiani (korban), terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk melaksanakan kesepakatan para terdakwa, lalu terdakwa II langsung menghampiri dan memukul tengkuk Sdri. Dwi Kristiani (korban) sehingga Sdri. Dwi Kristiani (korban) jatuh tersungkur di lantai;
- - Bahwa selanjutnya terdakwa I menindih perut, memegang tangan, dan membekap mulut serta mencekik leher Sdri. Dwi Kristiani (korban);
- - Bahwa sementara terdakwa II mengikat kedua kaki dan ibu jari kaki serta mengikat kedua tangan Sdri. Dwi Kristiani (korban) dengan menggunakan tali ties putih;
- - Bahwa kemudian terdakwa I melilit mulut dengan lakban hitam memutar kepala Sdri. Dwi Kristiani (korban), selanjutnya terdakwa II mengikat tangan dan kaki Sdri. Dwi Kristiani (korban) menggunakan kain sarung;
- - Bahwa kemudian terdakwa II merobek lakban pada bagian mulut, memasukkan kerudung/hijab ke dalam mulut, melilitkan kerudung dan lakban hitam memutar kepala Sdri. Dwi Kristiani (korban);
- - Bahwa setelah para terdakwa merasa Sdri. Dwi Kristiani (korban) sudah tidak berdaya atau tidak dapat melawan, para terdakwa langsung membuka tas milik Sdri. Dwi Kristiani (korban) dan terdakwa I mengambil kunci kontak 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah dengan No.pol K-6575-OZ milik Sdri. Dwi Kristiani (korban);
- - Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan/seizin Sdri. Dwi Kristiani (korban), para terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah dengan No.pol K-6575-OZ meninggalkan tempat kejadian hingga para terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut pada saksi Parji bin Sawijan (Alm);
- - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Sdri. Dwi Kristiani (Korban) mengalami kerugian materiil setidaknya-tidaknya lebih daripada Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- - Bahwa kekerasan yang dilakukan para terdakwa mengakibatkan Sdri. Dwi Kristiani (Korban) meninggal dunia sesuai Visum et Repertum No: VER/42/VII/2024/Biddokkes tanggal 3 Juli 2024, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
- - Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, wajah, leher, dada, punggung dan anggota gerak, luka lecet pada wajah, leher dan anggota gerak atas kanan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher. Didapatkan tanda mati lemas, sebab mati adalah bekap dan cekik mengakibatkan mati lemas;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- a. 1. **Fitra Akbar Adi Wibowo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - b. - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan ditemukannya seorang wanita yang telah meninggal dunia;
 - c. - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 18.30 di rumah kontrakan milik Saudara Sadikin yang beralamatkan di Desa Bantengmati RT003 RW004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;
 - d. - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari saudara Mustaqim selaku Babinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) melalui panggilan telepon seluler pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 18.20 WIB, yang mana alasan Saksi yang dihubungi terlebih dahulu karena jarak antara rumah Saksi dan lokasi kejadian dekat, yakni sekitar 300 (tiga ratus) meter;
 - e. - Bahwa ketika dihubungi oleh saudara Mustaqim selaku Babinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), Saksi diminta untuk memeriksa laporan dari warga karena ada perkelahian yang terjadi di rumah kontrakan milik Saudara Sadikin yang beralamatkan di Desa Bantengmati RT003 RW004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;
 - f. - Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Saksi tiba di rumah kontrakan milik Saudara Sadikin yang beralamatkan di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantengmati RT003 RW004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, Saksi melihat rumah kontrakan tersebut terdapat pintu gerbang (pagar) dan pintu rumah utama dalam keadaan terbuka yang menghadap ke arah timur, serta warga yang sedang berkerumun di depan pintu gerbang tersebut menyampaikan kepada Saksi, terdapat 3 (tiga) kamar di dalam rumah tersebut yang mana ada 1 (satu) kamar yang masih terkunci yang menghadap ke arah selatan, dimana anak kuncinya sudah tercabut, sementara sisa kamar lainnya sudah terbuka;

g. - Bahwa Saksi mencari pemilik rumah kontrakan tersebut untuk meminta izin melakukan pendobrakan, lalu bertemu dengan Saksi Agus Dwi Aryanto bin Jasmo selaku ipar dari Saudara Sadikin dan mendapatkan izin, kemudian setelah menghubungi saudara Mustaqim selaku Babinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), Saksi juga mendapatkan izin untuk mendobrak pintu kamar yang terkunci tersebut;

h. - Bahwa setelah mendobrak pintu kamar tersebut, Saksi melihat ada seorang wanita dengan kondisi:

a. a. memakai celana panjang warna abu dan baju warna kombinasi merah, putih, dan hitam yang sedang tersingkap ke atas sehingga terlihat beha;

b. b. terbaring dan tidak bergerak di lantai dengan posisi membelakangi pintu kamar sementara kepala menghadap arah timur dan kaki menghadap arah barat;

c. c. kedua tangan dan kaki terikat diikat oleh tali ties plastik ke arah belakang;

d. d. bagian kepala termasuk mulut diikat kain dan ditutupi lakban warna hitam kecuali bagian hidung;

a. - Bahwa setelah melihat kondisi korban, Saksi memegang tangan kirinya yang masih terasa hangat, lalu Saksi sempat meminta 2 (dua) orang petugas Puskesmas yang sedang berada di lokasi kejadian, yakni Saksi Muhammad Rifki Febriyanto dan satunya lagi istri Saksi Muhammad Rifki Febriyanto (tidak diketahui namanya), untuk memeriksa kondisi korban, lalu Saksi Muhammad Rifki Febriyanto memeriksa pergelangan tangan korban sementara istri Saksi Muhammad Rifki Febriyanto (tidak diketahui namanya) memeriksa leher korban dengan cara menyingkapkan kain yang melilit leher korban, lalu keduanya mengatakan korban sudah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. - Bahwa setelah memeriksa korban, Saksi menghubungi Saudara Mustaqim selaku Babinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Purwodadi, lalu Saksi mengamankan lokasi kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

- a. 2. **Mashuri bin Marwah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- b. - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena mengetahui adanya seorang wanita yang telah meninggal dunia di wilayah tempat Saksi bertugas sebagai kepala desa;
- c. - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 18.30 di rumah kontrakan milik Saudara Sadikin yang beralamatkan di Desa Bantengmati RT003 RW004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;
- d. - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh Saksi Agus Dwi Aryanto bin Jasmo melalui panggilan telepon yang memberitahukan adanya keributan di rumah kontrakan milik Saudara Sadikin dan menyampaikan bahwa ada seorang perempuan di salah satu kamar yang terkunci, lalu Saksi memberitahukan hal tersebut saudara Mustaqim selaku Babinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) untuk mendatangi lokasi kejadian, dimana saat itu Saksi belum bisa datang ke lokasi kejadian karena sedang ada acara kondangan di Desa Dorowati;
- e. - Bahwa setelah selesai acara kondangan, Saksi mendatangi lokasi kejadian pada pukul 19.00 WIB, di sana Saksi bertemu dengan Saksi Fitra Akbar Adi Wibowo, lalu diajak untuk melihat salah satu kamar yang sebelumnya terkunci namun sudah didobrak oleh Saksi Fitra Akbar Adi Wibowo, kemudian Saksi melihat ada seorang wanita dengan kondisi:
- a. a. memakai celana panjang warna abu dan baju warna kombinasi merah, putih, dan hitam yang sedang tersingkap ke atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terlihat beha;

b. b. terbaring dan tidak bergerak di lantai dengan posisi membelakangi pintu kamar sementara kepala menghadap arah timur dan kaki menghadap arah barat;

c. c. kedua tangan dan kaki terikat diikat oleh tali ties plastik ke arah belakang;

d. d. bagian kepala termasuk mulut diikat kain dan ditutupi lakban warna hitam kecuali bagian hidung;

a. - Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak yang menyewa rumah kontrakan tersebut adalah Para Terdakwa dan Saksi juga tidak mengenal korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

a. 3. **Edi Santoso bin Darmo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

b. - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena mengetahui adanya seorang wanita yang telah meninggal dunia di rumah kontrakan, tepatnya di belakang rumah Saksi dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter;

• - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 18.30 di rumah kontrakan milik Saudara Sadikin yang beralamatkan di Desa Bantengmati RT003 RW004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;

• - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari ibu Saksi yang mengatakan sekitar pukul 16.30 WIB, ada suara orang berkelahi di rumah kontrakan tersebut, lalu pada pukul 17.00 WIB, Saksi mendatangi lokasi kejadian, saat itu melihat sudah ada kerumunan warga dan ada beberapa yang sudah masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dimana pintu pagar masih dalam kondisi terkunci;

• - Bahwa Saksi masuk ke dalam rumah kontrakan bersama Saksi Agus Dwi Aryanto bin Jasmo dan melihat ada sendal perempuan yang tertutup helm warna abu-abu kemudian Saksi juga melihat ada 3 (tiga) pintu kamar yang mana terdapat 1 (satu) kamar yang masih terkunci (anak kuncinya sudah dicabut), karena curiga Saksi



berinisiatif untuk melihat kondisi di dalam kamar melalui ventilasi pada bagian atas pintu kamar dengan cara menaiki pundak Saudara Santoso bin Suwarto, setelah berhasil melihat melalui ventilasi pada bagian atas pintu kamar, Saksi melihat ada seorang wanita dalam kondisi terbaring dan tidak bergerak di lantai dengan posisi kedua kaki dan tangan terikat tali ke arah belakang serta kepala tertutup kain;

- Bahwa setelah melihat korban, Saksi memberitahukan kondisi adanya seorang wanita di dalam kamar kepada Saudara Suparmin bin Sardi selaku Ketua RT, Saksi Mashuri bin Marwah selaku Kepala Desa, dan seorang anggota polisi;

- Bahwa setelah memberitahukan kondisi di dalam kamar yang terkunci tersebut, seorang anggota polisi mendobrak dan masuk ke dalam pintu kamar tersebut, Saksi juga ikut masuk dan melihat bahwa benar ada seorang wanita yang dalam kondisi terbaring dan tidak bergerak di lantai dengan posisi kedua tangan dan kaki terikat ke arah belakang oleh tali ties dengan mengenakan celana panjang warna abu dan baju warna kombinasi merah, putih, dan hitam yang sedang tersingkap ke atas sehingga terlihat beha, dimana setelah melihat korban, Saksi juga melihat 2 (dua) orang petugas Puskesmas yang dimintakan masuk oleh polisi tersebut untuk memeriksa kondisi korban dengan memegang pergelangan tangan dan memeriksa leher korban dengan cara menyingkapkan kain yang melilit leher korban, lalu kedua orang tersebut mengatakan korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban dan tidak tahu siapa yang menyewa rumah kontrakan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

a. 4. **Agus Dwi Aryanto bin Jasmo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena mengetahui adanya seorang wanita yang telah meninggal dunia di rumah kontrakan milik kakak ipar Saksi, yakni Saudara Sadikin;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 18.30 di rumah kontrakan milik Saudara Sadikin yang beralamatkan di Desa Bantengmati RT003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;

- Bahwa awal mulanya, Saksi sebagai adik ipar dari pemilik rumah kontrakan tersebut, menyewakan rumah kontrakan yang sedang kosong tersebut dengan cara memasang iklan pada platform *facebook*, lalu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, istri Saksi, yakni Saudari Sujimah binti (alm) Ngadimum dihubungi oleh seorang laki-laki melalui panggilan telepon yang saat ini diketahui Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik Bin (alm) Purnadi dengan menanyakan alamat rumah kontrakan tersebut, setelah memberitahukan alamat rumah, 2 (dua) orang laki-laki yang saat ini diketahui Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi dan Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik Bin (alm) Purnadi mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam bertemu dengan Saksi menyampaikan hendak menyewa rumah kontrakan tersebut untuk ditempati karyawan pabrik rokok kurang lebih sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) orang, kemudian Para Terdakwa melihat isi rumah dan menyetujui harga sewa rumah kontrakan tersebut per bulan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sudah diserahkan kepada Saksi dengan cara transfer ke rekening Saksi;
- Bahwa rencananya pada malam minggu, Saksi hendak meminta KTP Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik Bin (alm) Purnadi, namun sebelum diberikan KTP tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira sekira pukul 17.18 WIB, Saksi Hartutik binti Suwarto menghuungi Saksi melalui panggilan telepon bahwa Saksi Hartutik binti Suwarto mendengar adanya suara keributan di rumah kontrakan milik kakak ipar Saksi, kemudian karena warga merasa tidak nyaman, meminta Saksi untuk segera datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 18.00 WIB bersama istri Saksi, yakni Saudari Sujimah binti (alm) Ngadimum dan melihat sudah ada kerumunan warga termasuk Saksi Edi Santoso bin Darmo dan beberapa warga yang sudah masuk ke rumah kontrakan, lalu Saksi membuka pintu gerbang (pagar) yang terkunci dan masuk ke dalam rumah melalui pintu samping kanan rumah bersama Saudari Sujimah binti (alm) Ngadimum dan Saksi Edi Santoso bin Darmo, setelah masuk dari 3 (tiga) pintu kamar, ada 1 (satu) pintu kamar yang masih terkunci, lalu Saksi mengetok pintu kamar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci tersebut akan tetapi tidak ada respon, lalu Saksi Edi Santoso bin Darmo berusaha memanjat dinding pintu kamar akan tetapi tidak terlihat, lalu Saksi Edi Santoso bin Darmo menaiki pundak Saudara Santoso bin Suwarto sehingga bisa melihat melalui ventilasi pada bagian atas pintu kamar, kemudian Saksi Edi Santoso bin Darmo memberitahu Saksi bahwa ada seorang wanita dalam kondisi terbaring dan tidak bergerak di lantai dengan posisi kedua kaki dan tangan terikat tali ke arah belakang serta kepala tertutup kain dan terdapat lakban warna hitam yang menutupi pada bagian mulut korban;

- Bahwa sebelum kejadian, Saksi sebagai adik ipar dari pemilik rumah kontrakan tersebut, menyewakan rumah kontrakan yang sedang kosong tersebut dengan cara memasang iklan pada platform *facebook*, lalu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dihubungi oleh seorang laki-laki melalui panggilan telepon yang saat ini diketahui Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik Bin (alm) Purnadi dengan menanyakan alamat rumah kontrakan tersebut, setelah memberitahukan alamat rumah, 2 (dua) orang laki-laki yang saat ini diketahui Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi dan Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik Bin (alm) Purnadi mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam bertemu dengan Saksi menyampaikan hendak menyewa rumah kontrakan tersebut untuk ditempati karyawan pabrik rokok kurang lebih sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) orang, kemudian Para Terdakwa melihat isi rumah dan menyetujui harga sewa rumah kontrakan tersebut per bulan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sudah diserahkan kepada Saksi dengan cara transfer ke rekening Saksi;

- Bahwa pada pukul 16.30 WIB, Saksi menyerahkan 4 (empat) kunci rumah kepada Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik Bin (alm) Purnadi di antaranya 1 (satu) buah kunci pagar rumah, 1(satu) buah kunci pintu depan/pintu utama rumah, 1 (satu) buah kunci pintu samping, dan 1 (satu) kunci pintu kamar, lalu pada pukul 17.00 WIB, Para Terdakwa meninggalkan rumah kontrakan sementara Saksi membersihkan rumah kontrakan, lalu pada pukul 17.10 WIB, Saksi meninggalkan rumah kontrakan, kemudian pada pukul 18.30, Saksi dihubungi oleh Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik Bin (alm) Purnadi agar mengirimkan obeng untuk memasang kipas angin, lalu Saksi meminta istri Saksi, yakni Saudari Sujimah binti (alm) Ngadimum untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan obeng tersebut dan setelah obeng tersebut diberikan, sekitar 30 (tiga puluh) menit Saudari Sujimah binti (alm) Ngadimum kembali ke rumah saksi, setelah itu Saksi sudah tidak mengetahui apakah Para Terdakwa jadi menginap di rumah kontrakan tersebut atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

a. 5. **Sugiyono bin Rusdi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- b. - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian telah meninggalnya anak kandung Saksi, yakni Dwi Kristiani;
- c. - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 18.30 di rumah kontrakan milik Saudara Sadikin yang beralamatkan di Desa Bantengmati RT003 RW004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;
- d. - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Korban mengambil rapor anak Korban dan pukul 15.00 WIB, korban mendatangi rumah Saksi yang beralamatkan di Lingkungan Sambak Purwodadi Kabupaten Grobogan dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Merah dan mengenakan helm warna putih serta membawa tas warna biru yang berisikan *handphone*, alat bekam dan perlengkapan pijat, saat itu korban memberitahu Saksi bahwa korban akan memijat di daerah Desa Bantengmati RT003 RW004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan tepatnya di rumah kontrakan dan sekira pukul 16.00 WIB, Korban berpamitan kepada Saksi untuk memberikan jasa pijat kepada seseorang, setelah pergi keluar dari rumah Saksi, Saksi sudah tidak mendapatkan informasi apapun hingga puku 00.00 WIB, ada pihak kepolisian mendatangi rumah Saksi dan meminta Saksi untuk ikut ke rumah sakit umum daerah lalu Saksi sempat bertanya, "*apakah ada yang kecelakaan*", lalu dari pihak kepolisian mengatakan, "*sudah, ikut saja*", kemudian saat tiba di rumah sakit umum daerah tersebut, pihak kepolisian menanyakan kepada Saksi, "*apakah benar*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini anak Saksi”, lalu Saksi menjawab, “*bahwa benar itu adalah anak Saksi*”, kemudian Saksi melihat kondisi anak Saksi, terlihat seperti ada darah di kepala anak Saksi tersebut dan mengetahui bahwa anak Saksi sudah meninggal dunia;

e. - Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Saksi tidak memiliki permasalahan dengan orang lain dan tidak kenal dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

a. 6. **Maret Agus Widodo bin Sadjowo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

b. - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang memiliki hubungan dengan kejadian ditemukannya seorang wanita yang telah meninggal dunia;

c. - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan bersama Saksi Aditya Putra Perdana bin Suwito pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir kali di dalam hutan, Desa Genengsari Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan;

d. - Bahwa awal mula Saksi melakukan penangkapan berawal dari laporan masyarakat sehubungan dengan telah terjadi peristiwa meninggalnya seorang wanita pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 di rumah kontrakan yang beralamatkan di Desa Bantengmati RT003 RW004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;

e. - Bahwa setelah mendapatkan laporan dari masyarakat tersebut, Saksi bersama rekan penyidik lainnya mendatangi rumah kontrakan tersebut dan melakukan olah tempat kejadian perkara yang menghasilkan:

a. a. rekaman video yang memperlihatkan 2 (dua) orang laki-laki sedang menuntun keluar Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Merah dari rumah kontrakan tersebut;

b. b. bukti transfer sewa rumah kontrakan tersebut atas nama Lisa Prihatin binti Juwadi dari Saksi Agus Dwi Aryanto bin Jasmo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pihak yang mengelola rumah kontrakan tersebut;

c. c. sidik jari Para Terdakwa;

• - Bahwa berdasarkan sidik jari Para Terdakwa, Saksi bersama rekan penyidik lainnya mendatangi alamat rumah Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi dan bertemu dengan Saudari Lisa Prihatin binti Juwadi, lalu dari hasil investigasi dengan Saudari Lisa Prihatin binti Juwadi didapatkan identitas Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi yang setelah dicocokkan dengan sidik jari Para Terdakwa yang hasilnya identik dengan identitas Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi, lalu Saksi bersama rekan penyidik lainnya memeriksa rekaman CCTV di daerah Ganesha sebelum kejadian, didapatilah video rekaman CCTV yang menunjukkan ciri-ciri Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra, lalu berbekal dari ciri-ciri tersebut, kami mendapatkan informasi bahwa pelaku dengan ciri-ciri sesuai potongan rekaman CCTV pergi ke arah Desa Lajer Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Merah yang ditinggalkan di rumah warga, selanjutnya kami mendapatkan informasi 2 (dua) orang laki-laki mirip pelaku berada di sekitar hutan Desa Genengsari Kecamatan Taroh Kabupaten Grobogan, setelah itu karena hutan yang besar dan gelap, kami membagi tim pencarian bersama warga hingga pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB kami berhasil menangkap Para Terdakwa;

• - Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi bersama rekan lainnya melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dimana Saksi mendapatkan informasi awal mulanya Para Terdakwa bekerja di sebuah restoran di Boyolali, karena penghasilan kecil, Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menginisiatifkan dan mengajak Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi untuk merampok, lalu pada bulan pada bulan Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Para Terdakwa bertemu di warung kopi yang beralamatkan di Kranggan Harjo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan guna membahas ajakan Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi untuk merampok, lalu pada tanggal 19 Juni 2024, Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi meminjam sepeda motor milik saudara Eko untuk menjemput Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Purwodadi dimana sepeda motor saudara Eko tersebut sempat digadaikan oleh Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penggadaian tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk menyewa rumah kontrakan di Desa Bantengmati RT003 RW004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, lalu Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi menghubungi Saudari Sujimah binti (alm) Ngadimum yang merupakan istri Saksi Agus Dwi Aryanto untuk menyewa rumah kontrakan tersebut berikut juga membayar harga sewa kontrakan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui istri Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi, yakni Saudari Lisa Prihatin binti Juwadi, setelah melakukan pembayaran, Para Terdakwa membeli perabotan rumah kontrakan tersebut termasuk membeli lakban warna hitam dan meminta Saudari Lisa Prihatin binti Juwadi untuk membeli 20 (dua puluh) kabel ties, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi menghubungi korban untuk datang ke rumah kontrakan karena ada teman Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi membutuhkan jasa pijat, lalu korban tiba di rumah kontrakan sekira pukul 16.30 WIB dan langsung memijat Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi, saat dipijat Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menghubungi Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi melalui pesan *whatsapp* dengan kata-kata “*nek iyo, iyo onek ora, ora?*” yang artinya “*kalau iya lakukan, kalau tidak maka jangan lakukan*”, setelah menerima pesan tersebut, Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung memukul korban yang sedang memijat kaki Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi dimana pukulan tersebut tepat mengenai tengkuk korban yang menyebabkan korban tersungkur, lalu Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menindih tubuh korban menggunakan badannya sembari memegang tangan korban yang sedang memberontak yang menyebabkan baju korban tersingkap ke atas lalu Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya karena korban sempat berteriak minta tolong, lalu Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat kedua kaki dan ibu jari kaki korban dengan menggunakan kabel ties, setelah itu Para Terdakwa menengkurapkan korban dan mengikat kedua tangan korban ke belakang dengan menggunakan kabel ties, selanjutnya Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi melilit wajah korban dengan menggunakan lakban warna hitam sehingga korban tidak berteriak, lalu Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menambah ikatan kaki dan tangan korban dengan menggunakan kain sarung, selanjutnya Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menutup mulut korban dengan menggunakan jaket milik korban dan melilitkan mulut tersebut dengan menggunakan kerudung korban, setelah itu korban sudah pingsan, Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi mengambil tas milik korban yang berisi kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Merah untuk membuka bagasi sepeda motor tersebut lalu memasukkan tas korban, selanjutnya Para Terdakwa memeriksa kondisi korban dengan cara Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi memegang leher korban dan mengatakan kepada Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi bahwa sepertinya korban sudah meninggal dunia, kemudian Para Terdakwa segera meninggalkan rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Merah milik korban;

- - Bahwa setelah mendapatkan informasi mengenai cara, Saksi dan rekan penyidik kembali memperjelas peran di antara Para Terdakwa:

Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi:

- a. mengalihkan korban dengan cara meminta pijat;
- b. mencekik leher korban;
- c. membekap mulut korban dengan menggunakan tangan;
- d. menyumpal mulut korban dengan kain;
- e. melilit kepala korban dengan menggunakan lakban warna hitam dan kerudung; dan
- f. mengikat tangan korban dengan menggunakan sarung;

Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi:

- a. menentukan sasaran korban;
- b. membeli tali ties plastik sebanyak 20 (dua puluh) melalui istrinya, yakni Saudari Lisa Prihatin binti Juwadi;
- c. mencari rumah kontrakan;
- d. membayar sewa rumah kontrakan melalui Saudari Lisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prihatin binti Juwadi;

- e. e. memukul tengkuk korban;
- f. f. mengikat kedua tangan, kaki dan ibu jari kaki menggunakan tali ties;
- g. g. mengikat kaki korban dengan menggunakan kain sarung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

a. 7. **Aditya Putra Perdana bin Suwito**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang memiliki hubungan dengan kejadian ditemukannya seorang wanita yang telah meninggal dunia;
- - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan bersama Saksi Aditya Putra Perdana bin Suwito pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir kali di dalam hutan, Desa Genengsari Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan;
- - Bahwa awal mula Saksi melakukan penangkapan berawal dari laporan masyarakat sehubungan dengan telah terjadi peristiwa meninggalnya seorang wanita pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 di rumah kontrakan yang beralamatkan di Desa Bantengmati RT003 RW004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;
- - Bahwa setelah mendapatkan laporan dari masyarakat tersebut, Saksi bersama rekan penyidik lainnya mendatangi rumah kontrakan tersebut dan melakukan olah tempat kejadian perkara yang menghasilkan:
 - a. a. rekaman video yang memperlihatkan 2 (dua) orang laki-laki sedang menuntun keluar Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Merah dari rumah kontrakan tersebut;
 - b. b. bukti transfer sewa rumah kontrakan tersebut atas nama Lisa Prihatin binti Juwadi dari Saksi Agus Dwi Aryanto bin Jasmo selaku pihak yang mengelola rumah kontrakan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. c. sidik jari Para Terdakwa;

• - Bahwa berdasarkan sidik jari Para Terdakwa, Saksi bersama rekan penyidik lainnya mendatangi alamat rumah Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi dan bertemu dengan Saudari Lisa Prihatin binti Juwadi, lalu dari hasil investigasi dengan Saudari Lisa Prihatin binti Juwadi didapatkan identitas Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi yang setelah dicocokkan dengan sidik jari Para Terdakwa yang hasilnya identik dengan identitas Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi, lalu Saksi bersama rekan penyidik lainnya memeriksa rekaman CCTV di daerah Ganesha sebelum kejadian, didapatilah video rekaman CCTV yang menunjukkan ciri-ciri Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra, lalu berbekal dari ciri-ciri tersebut, kami mendapatkan informasi bahwa pelaku dengan ciri-ciri sesuai potongan rekaman CCTV pergi ke arah Desa Lajer Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Merah yang ditinggalkan di rumah warga, selanjutnya kami mendapatkan informasi 2 (dua) orang laki-laki mirip pelaku berada di sekitar hutan Desa Genengsari Kecamatan Taroh Kabupaten Grobogan, setelah itu karena hutan yang besar dan gelap, kami membagi tim pencarian bersama warga hingga pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB kami berhasil menangkap Para Terdakwa;

• - Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi bersama rekan lainnya melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dimana Saksi mendapatkan informasi awal mulanya Para Terdakwa bekerja di sebuah restoran di Boyolali, karena penghasilan kecil, Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menginisiatifkan dan mengajak Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi untuk merampok, lalu pada bulan pada bulan Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Para Terdakwa bertemu di warung kopi yang beralamatkan di Kranggan Harjo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan guna membahas ajakan Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi untuk merampok, lalu pada tanggal 19 Juni 2024, Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi meminjam sepeda motor milik saudara Eko untuk menjemput Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi kembali ke Purwodadi dimana sepeda motor saudara Eko tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat digadaikan oleh Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penggadaian tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk menyewa rumah kontrakan di Desa Bantengmati RT003 RW004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, lalu Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi menghubungi Saudari Sujimah binti (alm) Ngadimum yang merupakan istri Saksi Agus Dwi Aryanto untuk menyewa rumah kontrakan tersebut berikut juga membayar harga sewa kontrakan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui istri Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi, yakni Saudari Lisa Prihatin binti Juwadi, setelah melakukan pembayaran, Para Terdakwa membeli perabotan rumah kontrakan tersebut termasuk membeli lakban warna hitam dan meminta Saudari Lisa Prihatin binti Juwadi untuk membeli 20 (dua puluh) kabel ties, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi menghubungi korban untuk datang ke rumah kontrakan karena ada teman Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi membutuhkan jasa pijat, lalu korban tiba di rumah kontrakan sekira pukul 16.30 WIB dan langsung memijat Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi, saat dipijat Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menghubungi Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi melalui pesan *whatsapp* dengan kata-kata “*nek iyo, iyo onek ora, ora?*” yang artinya “*kalau iya lakukan, kalau tidak maka jangan lakukan*”, setelah menerima pesan tersebut, Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung memukul korban yang sedang memijat kaki Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi dimana pukulan tersebut tepat mengenai tengkuk korban yang menyebabkan korban tersungkur, lalu Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menindih tubuh korban menggunakan badannya sembari memegang tangan korban yang sedang memberontak yang menyebabkan baju korban tersingkap ke atas lalu Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya karena korban sempat berteriak minta tolong, lalu Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi mengikat kedua kaki dan ibu jari kaki korban dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabel ties, setelah itu Para Terdakwa menengkurapkan korban dan mengikat kedua tangan korban ke belakang dengan menggunakan kabel ties, selanjutnya Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi melilit wajah korban dengan menggunakan lakban warna hitam sehingga korban tidak berteriak, lalu Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menambah ikatan kaki dan tangan korban dengan menggunakan kain sarung, selanjutnya Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menutup mulut korban dengan menggunakan jaket milik korban dan melilitkan mulut tersebut dengan menggunakan kerudung korban, setelah itu korban sudah pingsan, Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi mengambil tas milik korban yang berisi kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Merah untuk membuka bagasi sepeda motor tersebut lalu memasukkan tas korban, selanjutnya Para Terdakwa memeriksa kondisi korban dengan cara Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi memegang leher korban dan mengatakan kepada Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi bahwa sepertinya korban sudah meninggal dunia, kemudian Para Terdakwa segera meninggalkan rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Merah milik korban;

• - Bahwa setelah mendapatkan informasi mengenai cara, Saksi dan rekan penyidik kembali memperjelas peran di antara Para Terdakwa:

Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi:

- a. a. mengalihkan korban dengan cara meminta pijat;
- b. b. mencekik leher korban;
- c. c. membekap mulut korban dengan menggunakan tangan;
- d. d. menyumpal mulut korban dengan kain;
- e. e. melilit kepala korban dengan menggunakan lakban warna hitam dan kerudung; dan
- f. f. mengikat tangan korban dengan menggunakan sarung;

Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi:

- a. a. menentukan sasaran korban;
- b. b. membeli tali ties plastik sebanyak 20 (dua puluh) melalui istrinya, yakni Saudari Lisa Prihatin binti Juwadi;
- c. c. mencari rumah kontrakan;
- d. d. membayar sewa rumah kontrakan melalui Saudari Lisa Prihatin binti Juwadi;



- e. e. memukul tengkuk korban;
- f. f. mengikat kedua tangan, kaki dan ibu jari kaki menggunakan tali ties;
- g. g. mengikat kaki korban dengan menggunakan kain sarung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

a. 8. **Slamet Riyadi bin Sukardiyanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan olah tempat kejadian perkara sehubungan dengan peristiwa meninggalnya seorang wanita pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 18.30 di rumah kontrakan milik Saudara Sadikin yang beralamatkan di Desa Bantengmati RT003 RW004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;
- Bahwa setelah menerima laporan dari warga, Saksi bersama rekan penyidik lainnya mendatangi lokasi kejadian dan menemukan seorang wanita dalam kondisi:
 - a. memakai celana panjang warna abu dan baju warna kombinasi merah, putih, dan hitam yang sedang tersingkap ke atas sehingga terlihat beha;
 - b. terbaring dan tidak bergerak di lantai dengan posisi membelakangi pintu kamar sementara kepala menghadap arah timur dan kaki menghadap arah barat;
 - c. kedua tangan dan kaki terikat diikat oleh tali ties plastik ke arah belakang;
 - d. mulut disumpal dengan jaket putih;
 - e. wajah dililit lakban warna hitam dan kerudung cokelat kecuali bagian hidung;

Setelah itu kami melakukan olah tempat kejadian perkara dengan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. mengamankan tempat kejadian dengan memasang *police line*;
- b. mengambil dokumentasi;



- c. c. mengamankan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara guna mendapatkan petunjuk yang mana barang bukti di dalam kamar ditemukan tali ties, kasur warna biru, alat bekam yang terlihat sudah digunakan, tisu, jarum suntik, kipas angin, jaket putih, celana, dan kerudung cokelat, barang bukti di ruang tamu ditemukan helm warna putih dan sandal milik korban;
- d. d. mengambil sidik jari pada korban;
- - Bahwa dari hasil olah tempat kejadian perkara, Saksi tuangkan dalam bentuk laporan tertulis berupa:

- a. a. Laporan Pengungkapan Identitas Mayat tanggal 22 Juni 2024 dengan kesimpulan mendapatkan identitas atas nama Dwi Kristiani, tempat/tanggal lahir di Grobogan 08 Mei 1990, NIK: 3315134805900004 alamat Desa Ande-Ande RT05 RW07 Desa Ngembak Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;
- b. b. Laporan Pengungkapan Identitas Sidik Jari Laten tanggal 22 Juni 2024 dengan kesimpulan ditemukan sidik jari laten pada gagang kipas angin yang berada di samping korban atau di TKP, kemudian dilakukan perbandingan dengan orang yang dicurigai sebagai pelaku atas nama Fajar Tri Sogus, lahir di Grobogan 19 Agustus 1993, NIK: 3315131908930004 alamat Desa Godongan RT08 RW01 Desa Sugihan Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan;

Yang mana kedua laporan tersebut sudah disampaikan kepada pimpinan dan laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

- a. 9. **Silvira Uki Sinta Dewi binti (alm) Supriyadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena mengetahui adanya seorang wanita yang telah meninggal dunia di rumah kontrakan Saudara Sadikin;
- - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 18.30 di rumah kontrakan milik Saudara Sadikin yang beralamatkan di Desa Bantengmati RT003 RW004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, saat itu Saksi berada di dalam rumah yang jaraknya kurang lebih dengan lokasi kejadian beda 2 (dua) rumah, sekira pukul 17.30 WIB Saksi mendengar suara seorang perempuan berteriak hingga Saksi tidak jadi makan dan keluar dari rumah untuk melihat rumah kontrakan, kemudian warga berdatangan berdiri dan menggedor pagar rumah kontrakan tersebut, akan tetapi tidak ada orang keluar, tidak lama setelah itu warga yang sempat meninggalkan rumah kontrakan tersebut, Saksi merasa penasaran dan menunggu apakah ada orang yang keluar setelah itu, tidak lama setelah itu, Saksi mendengar suara orang seperti hendak keluar dari rumah kontrakan, Saksi mendekati rumah kontrakan untuk mengintip, ternyata Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang keluar dari bagasi rumah kontrakan tersebut, kemudian Saksi diam-diam merekam 2 (dua) orang laki-laki tersebut sedang menuntun Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Merah, mengunci pintu pagar rumah kontrakan dan meninggalkan rumah kontrakan dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Merah dimana yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Merah adalah Terdakwa Moh Amin Bin (alm) Majudi sedangkan Terdakwa Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi sebagai pihak yang diboncengi;

- Bahwa setelah Para Terdakwa meninggalkan rumah kontrakan, Saksi memberitahu kejadian tersebut kepada Saudara Giono lalu Saudara Giono memberitahu Saksi Sujimah binti (alm) Ngadimun dan tidak lama setelah warga berdatangan termasuk ketua RT dan pihak kepolisian dan Saksi sempat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, lalu Saksi mengatakan sempat merekam kejadian dan pihak kepolisian meminta video rekaman tersebut dikirimkan kepada salah satu anggota kepolisian melalui aplikasi *whatsapp*;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengontrakan rumah kontrakan tersebut dan tidak mengenal Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

a. 10. **Parji bin (alm) Sawijan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi yang sempat dipinjam oleh Para Terdakwa dimana identitas sepeda motor milik Saksi tersebut adalah Honda Beat nomor Polisi K-3264-AXF Tahun 2023 warna Merah Hitam nomor Kerangka MH1JM8128PK520639 Nomor Mesin JM81E-2521889 yang telah dibeli dengan cara kredit di perusahaan pembiayaan sehingga bukti kepemilikan tersebut saat ini berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- - Bahwa awalnya anak Saksi bernama saudari Citra Ayu Tri Wulandari binti Parji dihubungi oleh petugas kepolisian dari Polsek Toroh yang memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB telah menemukan sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi K-3264-AXF di wilayah hutan sekitar objek wisata Cinde Laras, Desa Bandungharjo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan yang mana setelah menemukan sepeda motor tersebut, petugas kepolisian membuka jok sepeda motor tersebut lalu menemukan buku sekolah dan identitas anak Saksi, sehingga bisa menghubungi anak Saksi;
- - Bahwa kejadian sepeda motor Saksi yang dipinjam oleh Para Terdakwa bermula pada tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi melihat Para Terdakwa sedang berada di depan rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha N-Max yang mana salah satu dari Terdakwa mengatakan telah kehabisan bensin dan bermaksud meminjam sepeda motor Saksi untuk membeli bensin, lalu istri Saksi keluar dari rumah dengan memberikan kunci kontak sepeda motor Saksi, sebagai jaminannya, salah satu Terdakwa juga menyerahkan kunci kontak dan STNK sepeda motor merek Yamaha N-Max kepada istri Saksi, lalu Para Terdakwa membawa sepeda motor Saksi dengan alasan untuk membeli bensin, namun tidak pernah kembali lagi ke rumah Saksi, sampai pada akhirnya petugas kepolisian dari Polsek Toroh menghubungi anak Saksi;
- - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan foto barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat milik Saksi dan sepeda motor merek Yamaha N-Max yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- - *Visum et Repertum* Nomor VER/42/VII/2024/Biddokkes tanggal 3 Juli 2024;
- - Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 3315-KM-02072024-0089 tanggal 2 Juli 2024;
- - Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor PSJ.4/VI/2024/Identifikasi Polres Grobogan tanggal 22 Juni 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumah kontrakan milik Saudara Sadikin yang beralamatkan di Desa Bantengmati RT003 RW004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;
- - Bahwa awal mula kejadian tersebut bermula saat Para Terdakwa bekerja di sebuah restoran di Boyolali, karena penghasilan kecil, Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menginisiatifkan dan mengajak Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi untuk merampok, lalu pada bulan Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Para Terdakwa bertemu di warung kopi yang beralamatkan di Kranggan Harjo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan guna membahas ajakan Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi untuk merampok yang mana ketika di warung kopi tersebut, Para Terdakwa telah menyusun rencana sebagai berikut:
 - a. a. Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi mencari dan menemukan target seorang wanita pijat yang ditemukan melalui pencarian media sosial *facebook*;
 - b. b. Para Terdakwa menyewa sebuah rumah kontrakan dan disepakati rumah kontrakan di Desa Bantengmati RT003 RW004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;
 - c. c. Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menyiapkan sarung, kasur lantai warna biru, kipas angin merek Mastap warna biru, dan gunting merah sedangkan Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi menyiapkan kabel ties, lalu unntuk lakban hitam dibeli bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- - Bahwa setelah selesai menyusun rencana, pada tanggal 19 Juni 2024, Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi meminjam sepeda motor milik saudara Eko untuk menjemput Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) Purnadi kembali ke Purwodadi dimana sepeda motor saudara Eko tersebut sempat digadaikan oleh Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penggadaian tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk menyewa rumah kontrakan di Desa Bantengmati RT003 RW004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, lalu Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi menghubungi Saudari Sujimah binti (alm) Ngadimum yang merupakan istri Saksi Agus Dwi Aryanto untuk menyewa rumah kontrakan tersebut berikut juga membayar harga sewa kontrakan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui istri Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi, yakni Saudari Lisa Prihatin binti Juwadi, setelah melakukan pembayaran, Para Terdakwa membeli perabotan rumah kontrakan tersebut termasuk membeli lakban warna hitam dan meminta Saudari Lisa Prihatin binti Juwadi untuk membeli 20 (dua puluh) kabel ties, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi menghubungi korban untuk datang ke rumah kontrakan karena ada teman Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi membutuhkan jasa pijat, lalu korban tiba di rumah kontrakan sekira pukul 16.30 WIB dan langsung memijat Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi;

- - Bahwa saat dipijat Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menghubungi Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi melalui pesan *whatsapp* dengan kata-kata "*nek iyo, iyo onek ora, ora?*" yang artinya "*kalau iya lakukan, kalau tidak maka jangan lakukan*", setelah menerima pesan tersebut, Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung memukul korban yang sedang memijat kaki Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi dimana pukulan tersebut tepat mengenai tengkuk korban yang menyebabkan korban tersungkur, lalu Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menindih tubuh korban menggunakan badannya sembari memegang tangan korban yang sedang memberontak yang menyebabkan baju korban tersingkap ke atas lalu Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya karena korban sempat berteriak minta tolong, lalu Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi mengikat kedua kaki dan ibu jari kaki korban dengan menggunakan kabel ties, setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menengkurapkan korban dan mengikat kedua tangan korban ke belakang dengan menggunakan kabel ties, selanjutnya Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi melilit wajah korban dengan menggunakan lakban warna hitam sehingga korban tidak berteriak, lalu Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menambah ikatan kaki dan tangan korban dengan menggunakan kain sarung, selanjutnya Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menutup mulut korban dengan menggunakan jaket milik korban dan melilitkan mulut tersebut dengan menggunakan kerudung korban, setelah itu korban sudah pingsan, Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi mengambil tas milik korban yang berisi kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Merah untuk membuka bagasi sepeda motor tersebut lalu memasukkan tas korban, selanjutnya Para Terdakwa memeriksa kondisi korban dengan cara Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi memegang leher korban dan mengatakan kepada Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi bahwa sepertinya korban sudah meninggal dunia, kemudian Para Terdakwa segera meninggalkan rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Merah milik korban;

- - Bahwa setelah pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut, Para Terdakwa melewati Desa Katong Kecamatan Toroh hingga tiba di daerah pesawahan, Para Terdakwa melepas plat nomor polisi Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Merah milik korban, lalu Para Terdakwa sempat mengisi bensin eceran di SMP 2 Purwodadi dan kembali ke arah selatan menuju Desa Katong Kecamatan Toroh tiba di aliran air, Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi membakar tas milik Korban dan mengambil uang yang ada di dalamnya sejumlah Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), lalu Para Terdakwa menuju Desa Kenteng Kecamatan Toroh hingga menemukan sebuah sumur warga, Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi membuang *handphone* milik korban, selanjutnya Para Terdakwa berjalan hingga melewati pinggir kanal sampai di Desa Lajer Kecamatan Penawangan dan mencari serta menemukan rumah warga yang masih buka, lalu Para Terdakwa meminjam 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat dengan alasan akan digunakan untuk mencari bensin sedangkan Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Merah milik korban ditinggal di rumah orang tersebut, selanjutnya Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat bergerak menuju Desa Genengsari Kecamatan Toroh hingga hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Para Terdakwa mendatangi rumah salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga untuk meminta minum karena kehausan dan meminta baju, lalu seorang warga tersebut memberikan 2 (dua) buah baju, selanjutnya Para Terdakwa kembali ke Desa Genengsari bertemu tukang sayur untuk membeli makanan, minuman, rokok, dan bensin enceran, lalu Para Terdakwa kembali ke rumah yang memberikan baju tersebut dan masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi sedangkan 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat tersebut ditutupi dedaunan, selanjutnya Para Terdakwa terus bersembunyi di dalam hutan tersebut kurang lebih 4 (empat) hari, hingga Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi keluar dari hutan tersebut ke sebuah warung untuk membeli rokok, tidak lama setelah itu warga berdatangan bersama petugas kepolisian untuk mengamankan Para Terdakwa;

- - Bahwa Para Terdakwa hanya mencari target korban secara acak dan Para Terdakwa menyadari bahwa dengan menutupi mulut dan hidung korban dengan lakban dan kain akan menyebabkan korban tidak bernapas;
- - Bahwa Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi sempat menyumpal mulut korban dengan kain hijab;
- - Bahwa Para Terdakwa mengatakan apabila merampok orang di jalan maka akan dikejar dan ditangkap warga;
- - Bahwa kipas angin yang patah tersebut disebabkan karena terkena kaki Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi saat Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menahan badan korban yang sedang memberontak;
- - Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui luka memar yang ada pada dada, leher dan kepala korban, karena Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi hanya menindih badan korban dan mengikat mulut dan hidung korban dengan lakban warna hitam dan kain hijab sedangkan Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi mengikat kaki dan tangan korban menggunakan kain sarung dan tali ties;

Menimbang bahwa Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumah kontrakan milik Saudara Sadikin yang beralamatkan di Desa Bantengmati RT003 RW004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;
- - Bahwa awal mula kejadian tersebut bermula saat Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bekerja di sebuah restoran di Boyolali, karena penghasilan kecil, Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menginisiatifkan dan mengajak Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi untuk merampok, lalu pada bulan Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Para Terdakwa bertemu di warung kopi yang beralamatkan di Kranggan Harjo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan guna membahas ajakan Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi untuk merampok yang mana ketika di warung kopi tersebut, Para Terdakwa telah menyusun rencana sebagai berikut:

- a. a. Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi mencari dan menemukan target seorang wanita pijat yang ditemukan melalui pencarian media sosial *facebook*;
 - b. b. Para Terdakwa menyewa sebuah rumah kontrakan dan disepakati rumah kontrakan di Desa Bantengmati RT003 RW004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;
 - c. c. Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menyiapkan sarung, kasur lantai warna biru, kipas angin merek Mastap warna biru, dan gunting merah sedangkan Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi menyiapkan kabel ties, lalu unntuk lakban hitam dibeli bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- - Bahwa setelah selesai menyusun rencana, pada tanggal 19 Juni 2024, Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi meminjam sepeda motor milik saudara Eko untuk menjemput Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi kembali ke Purwodadi dimana sepeda motor saudara Eko tersebut sempat digadaikan oleh Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penggadaian tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk menyewa rumah kontrakan di Desa Bantengmati RT003 RW004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, lalu Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi menghubungi Saudari Sujimah binti (alm) Ngadimum yang merupakan istri Saksi Agus Dwi Aryanto untuk menyewa rumah kontrakan tersebut berikut juga membayar harga sewa kontrakan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui istri Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi, yakni Saudari Lisa Prihatin binti Juwadi, setelah melakukan pembayaran, Para Terdakwa membeli perabotan rumah kontrakan tersebut termasuk membeli lakban warna hitam dan meminta Saudari Lisa Prihatin binti Juwadi untuk membeli 20 (dua puluh) kabel ties, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi menghubungi korban untuk datang ke rumah kontrakan karena ada teman Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi membutuhkan jasa pijat, lalu korban tiba di rumah kontrakan sekira pukul 16.30 WIB dan langsung memijat Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi;

- - Bahwa saat dipijat Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menghubungi Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi melalui pesan *whatsapp* dengan kata-kata "*nek iyo, iyo onek ora, ora?*" yang artinya "*kalau iya lakukan, kalau tidak maka jangan lakukan*", setelah menerima pesan tersebut, Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung memukul korban yang sedang memijat kaki Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi dimana pukulan tersebut tepat mengenai tengkuk korban yang menyebabkan korban tersungkur, lalu Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menindih tubuh korban menggunakan badannya sembari memegang tangan korban yang sedang memberontak yang menyebabkan baju korban tersingkap ke atas lalu Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya karena korban sempat berteriak minta tolong, lalu Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi mengikat kedua kaki dan ibu jari kaki korban dengan menggunakan kabel ties, setelah itu Para Terdakwa menengkurapkan korban dan mengikat kedua tangan korban ke belakang dengan menggunakan kabel ties, selanjutnya Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi melilit wajah korban dengan menggunakan lakban warna hitam sehingga korban tidak berteriak, lalu Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menambah ikatan kaki dan tangan korban dengan menggunakan kain sarung, selanjutnya Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menutup mulut korban dengan menggunakan jaket milik korban dan melilitkan mulut tersebut dengan menggunakan kerudung korban, setelah itu korban sudah pingsan, Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi mengambil tas milik korban yang berisi kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Merah untuk membuka bagasi sepeda motor tersebut lalu memasukkan tas korban, selanjutnya Para Terdakwa memeriksa kondisi korban dengan cara Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi memegang leher korban dan mengatakan kepada Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi bahwa sepertinya korban sudah meninggal dunia, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa segera meninggalkan rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Merah milik korban;

- - Bahwa setelah pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut, Para Terdakwa melewati Desa Katong Kecamatan Toroh hingga tiba di daerah pesawahan, Para Terdakwa melepas plat nomor polisi Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Merah milik korban, lalu Para Terdakwa sempat mengisi bensin eceran di SMP 2 Purwodadi dan kembali ke arah selatan menuju Desa Katong Kecamatan Toroh tiba di aliran air, Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi membakar tas milik Korban dan mengambil uang yang ada di dalamnya sejumlah Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), lalu Para Terdakwa menuju Desa Kenteng Kecamatan Toroh hingga menemukan sebuah sumur warga, Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi membuang *handphone* milik korban, selanjutnya Para Terdakwa berjalan hingga melewati pinggir kanal sampai di Desa Lajer Kecamatan Penawangan dan mencari serta menemukan rumah warga yang masih buka, lalu Para Terdakwa meminjam 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat dengan alasan akan digunakan untuk mencari bensin sedangkan Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Merah milik korban ditinggal di rumah orang tersebut, selanjutnya Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat bergerak menuju Desa Genengsari Kecamatan Toroh hingga hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Para Terdakwa mendatangi rumah salah satu warga untuk meminta minum karena kehausan dan meminta baju, lalu seorang warga tersebut memberikan 2 (dua) buah baju, selanjutnya Para Terdakwa kembali ke Desa Genengsari bertemu tukang sayur untuk membeli makanan, minuman, rokok, dan bensin enceran, lalu Para Terdakwa kembali ke rumah yang memberikan baju tersebut dan masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi sedangkan 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat tersebut ditutupi dedaunan, selanjutnya Para Terdakwa terus bersembunyi di dalam hutan tersebut kurang lebih 4 (empat) hari, hingga Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi keluar dari hutan tersebut ke sebuah warung untuk membeli rokok, tidak lama setelah itu warga berdatangan bersama petugas kepolisian untuk mengamankan Para Terdakwa;
- - Bahwa Para Terdakwa hanya mencari target korban secara acak dan Para Terdakwa menyadari bahwa dengan menutupi mulut dan hidung korban dengan lakban dan kain akan menyebabkan korban tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernapas;

- - Bahwa Para Terdakwa mengatakan apabila merampok orang di jalan maka akan dikejar dan ditangkap warga;
- - Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui luka memar yang ada pada dada, leher dan kepala korban, karena Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi hanya menindih badan korban dan mengikat mulut dan hidung korban dengan lakban warna hitam dan kain hijab sedangkan Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi mengikat kaki dan tangan korban menggunakan kain sarung dan tali ties;
- - Bahwa Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi sempat membuka lakban warna hitam pada mulut korban dengan tujuan untuk melonggarkan lakban hitam pada hidung agar bisa bernapas;
- - Bahwa Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi mengetahui korban dari temannya benar Apri yang pernah menggunakan jasa pijat, lalu Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi mencari identitas korban melalui media sosial *facebook*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Aries Maridoni**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa meninggalnya seorang perempuan yang diketahui pekerjaannya sebagai tukang pijat;
 - - Bahwa meninggalnya seorang perempuan tersebut pada bulan Juni 2024 dan lokasi kejadian di Desa Bantengmati RT003 RW004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;
 - - Bahwa sebelum kejadian, Saksi bersama Terdakwa I bekerja di restoran bandeng presto di Boyolali yang mana saat bekerja di sana Terdakwa I dan Terdakwa II mengeluhkan perihal penghasilan yang didapat tidak begitu besar, di sisi lain Terdakwa I mengatakan ada masalah ekonomi di keluarganya, sehingga Terdakwa I sempat mengatakan hendak mencari peluang lebih untuk mendapatkan uang;
 - - Bahwa saat kejadian, Saksi tidak ada di lokasi kejadian, Saksi hanya mengetahui kejadian tersebut karena sempat viral di media sosial;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah dengan nomor polisi K-6575-OZ, nomor rangka MH35G5670NJ194392 dan nomor mesin G3LSE-1137567;
- - 1 (satu) buah kipas angin merek MASTAP warna biru hitam;
- - 1 (satu) buah helm warna abu-abu merek INK;
- - 1 (satu) buah helm warna putih merah merek GAG;
- - 1 (satu) buah sarung terpotong menjadi 2 (dua) bagian;
- - 4 (empat) buah tali ties putih belum dipakai dan 16 (enam belas) buah tali ties warna putih yang sudah dipakai;
- - 1 (satu) buah lakban yang sudah terpakai warna hitam dan 1 (satu) buah sisa lakban warna hitam;
- - 1 (satu) buah gunting warna merah;
- - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam;
- - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam;
- - 1 (satu) paket alat bekam;
- - 1 (satu) buah koper warna biru;
- - 1 (satu) stel pakaian berupa (hijab warna coklat, jaket warna putih dan pink);
- - 1 (satu) buah kasur lantai warna biru;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi, oleh Terdakwa dan Para Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. 1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB telah ditemukan jasad seorang wanita di rumah kontrakan milik Saudara Sadikin yang beralamatkan di Desa Bantengmati RT003 RW004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan yang sebelumnya diduga karena perbuatan Para Terdakwa;
- b. 2. Bahwa awal mula kejadian tersebut pada waktu Para Terdakwa bertemu di warung kopi yang beralamatkan di Kranggan Harjo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan yang mana Para Terdakwa telah menyusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rencana sebagai berikut:

- a. a. Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi mencari dan menemukan target seorang wanita pijat yang ditemukan melalui pencarian media sosial *facebook*;
- b. b. Para Terdakwa menyewa sebuah rumah kontrakan dan disepakati rumah kontrakan di Desa Bantengmati RT003 RW004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;
- c. c. Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menyiapkan sarung, kasur lantai warna biru, kipas angin merek Mastap warna biru, dan gunting merah sedangkan Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi menyiapkan kabel ties, lalu untuk lakban hitam dibeli bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- a. 3. Bahwa setelah selesai menyusun rencana, pada tanggal 19 Juni 2024, Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi meminjam sepeda motor milik saudara Eko untuk menjemput Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi kembali ke Purwodadi dimana sepeda motor saudara Eko tersebut sempat digadaikan oleh Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penggadaian tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk menyewa rumah kontrakan di Desa Bantengmati RT003 RW004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, lalu Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi menghubungi Saudari Sujimah binti (alm) Ngadimum yang merupakan istri Saksi Agus Dwi Aryanto untuk menyewa rumah kontrakan tersebut berikut juga membayar harga sewa kontrakan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui istri Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi, yakni Saudari Lisa Prihatin binti Juwadi, setelah melakukan pembayaran, Para Terdakwa membeli perabotan rumah kontrakan tersebut termasuk membeli lakban warna hitam dan meminta Saudari Lisa Prihatin binti Juwadi untuk membeli 20 (dua puluh) kabel ties, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi menghubungi korban untuk datang ke rumah kontrakan karena ada teman Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi membutuhkan jasa pijat, lalu korban tiba di rumah kontrakan sekira pukul 16.30 WIB dan langsung memijat Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi;
- b. 4. Bahwa saat dipijat Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menghubungi Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi



melalui pesan *whatsapp* dengan kata-kata "*nek iyo, iyo onek ora, ora?*" yang artinya "*kalau iya lakukan, kalau tidak maka jangan lakukan*", setelah menerima pesan tersebut, Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung memukul korban yang sedang memijat kaki Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi dimana pukulan tersebut tepat mengenai tengkuk korban yang menyebabkan korban tersungkur, lalu Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menindih tubuh korban menggunakan badannya sembari memegang tangan korban yang sedang memberontak yang menyebabkan baju korban tersingkap ke atas lalu Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya karena korban sempat berteriak minta tolong, lalu Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi mengikat kedua kaki dan ibu jari kaki korban dengan menggunakan kabel ties, setelah itu Para Terdakwa menengkurapkan korban dan mengikat kedua tangan korban ke belakang dengan menggunakan kabel ties, selanjutnya Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi melilit wajah korban dengan menggunakan lakban warna hitam sehingga korban tidak berteriak, selanjutnya Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menambah ikatan kaki dan tangan korban dengan menggunakan kain sarung, selanjutnya Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menutup mulut korban dengan menggunakan jaket milik korban dan melilitkan mulut tersebut dengan menggunakan kerudung korban, setelah itu korban sudah pingsan, Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi mengambil tas milik korban yang berisi kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah dengan nomor polisi K-6575-OZ, nomor rangka MH35G5670NJ194392 dan nomor mesin G3LSE-1137567 untuk membuka bagasi sepeda motor tersebut lalu memasukkan tas korban, selanjutnya Para Terdakwa memeriksa kondisi korban dengan cara Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi memegang leher korban dan mengatakan kepada Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi bahwa sepertinya korban sudah meninggal dunia, kemudian Para Terdakwa segera meninggalkan rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah dengan nomor polisi K-6575-OZ, nomor rangka MH35G5670NJ194392 dan nomor mesin G3LSE-1137567;

c. 5. Bahwa setelah pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa melewati Desa Katong Kecamatan Toroh hingga tiba di daerah pesawahan, Para Terdakwa melepas plat nomor polisi sepeda motor yang dibawa korban sebelumnya, lalu Para Terdakwa sempat mengisi bensin eceran di SMP 2 Purwodadi dan kembali ke arah selatan menuju Desa Katong Kecamatan Toroh tiba di aliran air, Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi membakar tas milik Korban dan mengambil uang yang ada di dalamnya sejumlah Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), lalu Para Terdakwa menuju Desa Kenteng Kecamatan Toroh hingga menemukan sebuah sumur warga, Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi membuang *handphone* milik korban, selanjutnya Para Terdakwa berjalan hingga melewati pinggir kanal sampai di Desa Lajer Kecamatan Penawangan dan mencari serta menemukan rumah warga yang masih buka, lalu Para Terdakwa meminjam 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat nomor Polisi K-3264-AXF Tahun 2023 warna Merah Hitam nomor Kerangka MH1JM8128PK520639 Nomor Mesin JM81E-2521889 kepada Saksi Parjib bin (alm) Sawijan dengan alasan akan digunakan untuk mencari bensin sedangkan sepeda motor yang digunakan oleh korban sebelumnya ditinggal di rumah Saksi Parjib bin (alm) Sawijan, selanjutnya Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Parjib bin (alm) Sawijan untuk pergi ke Desa Genengsari Kecamatan Toroh hingga hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Para Terdakwa mendatangi rumah salah satu warga untuk meminta minum karena kehausan dan meminta baju, lalu seorang warga tersebut memberikan 2 (dua) buah baju, selanjutnya Para Terdakwa kembali ke Desa Genengsari bertemu tukang sayur untuk membeli makanan, minuman, rokok, dan bensin eceran, lalu Para Terdakwa kembali ke rumah yang memberikan baju tersebut dan masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi sedangkan sepeda motor milik Saksi Parjib bin (alm) Sawijan ditinggalkan dan ditutupi dedaunan, selanjutnya Para Terdakwa terus bersembunyi di dalam hutan tersebut kurang lebih 4 (empat) hari, hingga Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi keluar dari hutan pergi ke sebuah warung untuk membeli rokok, tidak lama setelah itu warga berdatangan bersama petugas kepolisian untuk menangkap Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi yang selanjutnya juga menangkap Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi;

d. 6. Bahwa pada saat Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menutupi hidung korban, Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnadi sempat membukanya agar korban bisa bernapas, namun hidung korban ditutup kembali oleh Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi, bahkan Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi sebelumnya sempat menyumpal mulut korban dengan kain jibab;

e. 7. Bahwa kipas angin yang patah tersebut disebabkan karena terkena kaki Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi saat Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menahan badan korban yang sedang memberontak;

f. 8. Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui luka memar yang ada pada dada, leher dan kepala korban, karena Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi hanya menindih badan korban dan mengikat mulut dan hidung korban dengan lakban warna hitang dan kain hijab sedangkan Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi mengikat kaki dan tangan korban menggunakan kain sarung dan tali ties;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kombinasi Alternatif yang mana Dakwaan Alternatif Pertama disusun secara kumulatif yang terdiri dari kumulatif kesatu disusun secara subsideritas, yakni Pertama Kesatu Primair melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidiair melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kumulatif kedua disusun secara tunggal, yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sedangkan Dakwaan Alternatif Kedua disusun secara tunggal, yakni melanggar Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan sistem penyusunan dakwaan tersebut, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan Alternatif Pertama yang dipertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Subsideritas, yakni Pertama Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. 1. *Barang siapa;*
- b. 2. *Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*), entitas pribadi pengemban hak dan kewajiban yang secara alamiah dan konkret dapat bertindak di hadapan hukum, tanpa memandang pada profil pribadi dimaksud menurut status, jenis kelamin, gender atau hal lain apapun yang menjadi unsur pembeda, kecuali pada usia yang secara kuantitas menjadi ukuran tingkat kedewasaan orang tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, seseorang tidak lagi disebut sebagai "Anak" apabila telah berusia 18 (delapan belas) tahun. Orang sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah orang yang memiliki kedudukan selaku Para Terdakwa dan memiliki tingkat kedewasaan yang cukup sesuai identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum menghadapkan seseorang dengan status Para Terdakwa ke persidangan, selanjutnya Majelis memeriksa identitas Para Terdakwa dengan cara mengajukan pertanyaan dan membandingkan jawaban Para Terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan. Dari hasil pemeriksaan identitas tersebut, Majelis mengetahui Terdakwa I bernama **Moh Amin bin (alm) Majudi** dan Terdakwa II bernama **Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi**, sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan, selanjutnya Para Terdakwa juga bisa menjawab dengan lancar identitas-identitas lain yang bersifat personal seperti tempat/tanggal lahir, agama, alamat dan pekerjaan tepat sebagaimana rincian surat dakwaan, yang tentunya hanya diketahui oleh pemilik identitas tersebut dan orang-orang terdekat saja;

Menimbang bahwa dari hasil penelitian terhadap tanggal lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dan perbandingan dengan jawaban yang Para Terdakwa kemukakan di persidangan, Terdakwa I atas nama tersebut memiliki tanggal lahir 02 Mei 1980, yang jika dihitung dari sejak tanggal pembacaan putusan ini (Mei 1980 ke Januari 2025) telah memasuki usia 44 (empat puluh empat) tahun sedangkan Terdakwa II atas nama tersebut memiliki tanggal lahir 19 Agustus 1993, yang jika dihitung dari sejak tanggal pembacaan putusan ini (Agustus 1993 ke Januari 2025) telah memasuki usia 31 (tiga puluh satu) tahun, sehingga dengan demikian usia Terdakwa menurut ukuran tingkat kedewasaan telah cukup untuk dihadapkan sebagai subjek hukum di persidangan ini;

Menimbang bahwa Majelis juga memeriksa data penangkapan dan penahanan Para Terdakwa serta menanyakan secara langsung riwayat penangkapan dan penahanan yang dialami Para Terdakwa tersebut, selanjutnya dari hasil perbandingan antara data pada surat dakwaan dengan jawaban Para Terdakwa, Majelis menemukan kesesuaian mengenai data penangkapan dan penahanan. Data tersebut bersifat personal dan hanya berlaku untuk mereka yang menjalani masa penangkapan dan penahanan dalam perkara tertentu. Selain itu, dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi yang hadir dalam perkara ini, seluruh Saksi memberikan keterangan pernah melihat seseorang sedang melakukan suatu aktivitas tertentu pada waktu dan tempat tertentu, yang untuk kebenaran seluruh aspek tersebut masih perlu pembuktian di persidangan. Orang yang dimaksud oleh Saksi-Saksi tersebut adalah **Moh Amin bin (alm) Majudi** dan **Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi** sebagaimana Para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat Penuntut Umum tidak salah (*tidak error in persona*) dalam menghadapkan subjek hukum orang dengan status Terdakwa pada persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum adalah Para Terdakwa dalam perkara ini, maka dengan Para demikian Para Terdakwa adalah orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*) yang mengemban hak dan kewajiban di persidangan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur "barang siapa" dalam Pasal tersebut telah dipenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa mempunyai maksud atau niat untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain (*vide*: R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 240);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*willens en wetens*). Kesengajaan itu sendiri dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- a. 1. Sengaja sebagai tujuan/kehendak, artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku;
- b. 2. Sengaja sebagai sadar kepastian, artinya apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan secara pasti menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dalam perkembangannya, *opzet* sebagai sadar kepastian ini mengenal 2 (dua) teori, yaitu:
 - a. a. Teori kehendak menyatakan bahwa apabila pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi;
 - b. b. Teori membayangkan, menyatakan apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu



melakukan sengaja dengan kepastian terjadi;

- a. 3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dollus eventualis*), yang artinya adalah hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu tetap dilakukan demi tercapainya tujuan si pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur direncanakan terlebih dahulu adalah dalam melakukan pembunuhan terdakwa melakukan perencanaan terlebih dahulu (*moord*), selain itu yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*), yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya, dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan (*vide*: R. Soesilo, *Ibid*, hlm. 241);

Menimbang bahwa menurut M. H. Tirtamidjaja, direncanakan lebih dahulu adanya suatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan, dan untuk berpikir dengan tenang. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat atau unsur, yaitu:

- a. 1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi;
- b. 2. Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku;
- c. 3. Pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana batin tenang, bahkan syarat ketiga ini diakui sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB telah ditemukan jasad seorang wanita di rumah kontrakan milik Saudara Sadikin yang beralamatkan di Desa Bantengmati RT003 RW004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan yang sebelumnya diduga karena perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa awal mula kejadian tersebut saat waktu Para Terdakwa bertemu di warung kopi yang beralamatkan di Kranggan Harjo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan yang mana Para Terdakwa telah menyusun rencana sebagai berikut:

- a. 1. Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi mencari dan menemukan target seorang wanita pijat yang ditemukan melalui pencarian media sosial *facebook*;
- b. 2. Para Terdakwa menyewa sebuah rumah kontrakan dan disepakati rumah kontrakan di Desa Bantengmati RT003 RW004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;
- c. 3. Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menyiapkan sarung, kasur lantai warna biru, kipas angin merek Mastap warna biru, dan gunting merah sedangkan Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi menyiapkan kabel ties, lalu untuk lakban hitam dibeli bersama-sama oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah selesai menyusun rencananya, pada tanggal 19 Juni 2024, Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi meminjam sepeda motor milik saudara Eko untuk menjemput Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi kembali ke Purwodadi dimana sepeda motor saudara Eko tersebut sempat digadaikan oleh Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penggadaian tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk menyewa rumah kontrakan di Desa Bantengmati RT003 RW004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, lalu Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi menghubungi Saudari Sujimah binti (alm) Ngadimum yang merupakan istri Saksi Agus Dwi Aryanto untuk menyewa rumah kontrakan tersebut berikut juga membayar harga sewa kontrakan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui istri Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi, yakni Saudari Lisa Prihatin binti Juwadi, setelah melakukan pembayaran, Para Terdakwa membeli perabotan rumah kontrakan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk membeli lakban warna hitam dan meminta Saudari Lisa Prihatin binti Juwadi untuk membeli 20 (dua puluh) kabel ties, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi menghubungi korban untuk datang ke rumah kontrakan karena ada teman Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi membutuhkan jasa pijat, lalu korban tiba di rumah kontrakan sekira pukul 16.30 WIB dan langsung memijat Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi;

Menimbang bahwa saat dipijat Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menghubungi Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi melalui pesan *whatsapp* dengan kata-kata "*nek iyo, iyo onek ora, ora?*" yang artinya "*kalau iya lakukan, kalau tidak maka jangan lakukan*", setelah menerima pesan tersebut, Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung memukul korban yang sedang memijat kaki Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi dimana pukulan tersebut tepat mengenai tengkuk korban yang menyebabkan korban tersungkur, lalu Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menindih tubuh korban menggunakan badannya sembari memegang tangan korban yang sedang memberontak yang menyebabkan baju korban tersingkap ke atas lalu Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya karena korban sempat berteriak minta tolong, lalu Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi mengikat kedua kaki dan ibu jari kaki korban dengan menggunakan kabel ties, setelah itu Para Terdakwa menengkurapkan korban dan mengikat kedua tangan korban ke belakang dengan menggunakan kabel ties, selanjutnya Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi melilit wajah korban dengan menggunakan lakban warna hitam sehingga korban tidak berteriak, selanjutnya Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menambah ikatan kaki dan tangan korban dengan menggunakan kain sarung, selanjutnya Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menutup mulut korban dengan menggunakan jaket milik korban dan melilitkan mulut tersebut dengan menggunakan kerudung korban, setelah itu korban sudah pingsan, Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi mengambil tas korban beserta barang-barang di dalamnya, kemudian membuka bagasi sepeda motor tersebut dan memasukkan tas korban, selanjutnya Para Terdakwa memeriksa kondisi korban dengan cara Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi memegang leher korban dan mengatakan kepada Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi bahwa sepertinya korban sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, kemudian Para Terdakwa segera meninggalkan rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah dengan nomor polisi K-6575-OZ, nomor rangka MH35G5670NJ194392 dan nomor mesin G3LSE-1137567 yang digunakan korban sebelumnya;

Menimbang bahwa setelah pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut, Para Terdakwa melewati Desa Katong Kecamatan Toroh hingga tiba di daerah pesawahan, Para Terdakwa melepas plat nomor polisi sepeda motor yang digunakan korban, lalu Para Terdakwa sempat mengisi bensin eceran di SMP 2 Purwodadi dan kembali ke arah selatan menuju Desa Katong Kecamatan Toroh tiba di aliran air, Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi membakar tas milik Korban dan mengambil uang yang ada di dalamnya sejumlah Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), lalu Para Terdakwa menuju Desa Kenteng Kecamatan Toroh hingga menemukan sebuah sumur warga, kemudian Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi membuang *handphone* milik korban, selanjutnya Para Terdakwa berjalan hingga melewati pinggir kanal sampai di Desa Lajer Kecamatan Penawangan dan mencari serta menemukan rumah warga yang masih buka, lalu Para Terdakwa meminjam 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat nomor Polisi K-3264-AXF Tahun 2023 warna Merah Hitam nomor Kerangka MH1JM8128PK520639 Nomor Mesin JM81E-2521889 kepada Saksi Parjib bin (alm) Sawijan dengan alasan akan digunakan untuk mencari bensin sedangkan sepeda motor yang digunakan oleh korban sebelumnya ditinggal di rumah Saksi Parjib bin (alm) Sawijan, selanjutnya Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Parjib bin (alm) Sawijan untuk pergi ke Desa Genengsari Kecamatan Toroh hingga hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Para Terdakwa mendatangi rumah salah satu warga untuk meminta minum karena kehausan dan meminta baju, lalu seorang warga tersebut memberikan 2 (dua) buah baju, selanjutnya Para Terdakwa kembali ke Desa Genengsari bertemu tukang sayur untuk membeli makanan, minuman, rokok, dan bensin eceran, lalu Para Terdakwa kembali ke rumah yang memberikan baju tersebut dan masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi sedangkan sepeda motor milik Saksi Parjib bin (alm) Sawijan ditinggalkan dan ditutupi dedaunan, selanjutnya Para Terdakwa terus bersembunyi di dalam hutan tersebut kurang lebih 4 (empat) hari, hingga Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi keluar dari hutan pergi ke sebuah warung untuk membeli rokok, tidak lama setelah itu warga berdatangan bersama petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian untuk menangkap Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi yang selanjutnya juga menangkap Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Para Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa alasan mengambil barang milik korban karena Para Terdakwa mengeluhkan pendapatan yang dihasilkan tidak begitu besar sehingga mencari jalan pintas dengan cara merampok atau membegal;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Bahkan terdakwa memiliki hak ingkar untuk menjawab atau tidak suatu pertanyaan sesuai Pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan kata lain, terdakwa memiliki kebebasan untuk menerangkan apa saja mengenai perkaranya, karena kembali pada esensi Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang didasarkan pada minimum sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan berdasarkan alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Majelis Hakim mempertanyakan perihal mengapa Para Terdakwa menetapkan Dwi Kristiani selaku target untuk dirampok atau dibegal. Dalam keterangannya, Para Terdakwa menetapkan Dwi Kristiani selaku target dilakukan secara acak dan Para Terdakwa menyampaikan bahwa tidak mengenali korban. Awal mula mendapatkan informasi korban, Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi berkomunikasi dengan temannya bernama Apri yang pernah menggunakan jasa pijatnya, kemudian saat meminta kontak korban tersebut, Saudara Apri menyarankan kepada Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi untuk mencari kontak korban melalui media sosial *facebook*, kemudian Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi mencari korban melalui media sosial *facebook* sehingga menemukan kontak korban yang selanjutnya berkomunikasi dengan korban. Meskipun demikian, keterangan Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi pada poin tanya jawab ke-30 (tiga puluh) pada Berita Acara Pemeriksaan tanggal 28 Juni 2024 menyatakan bahwa sebelumnya Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi sudah pernah menggunakan jasa pijat korban, sehingga antara keterangan Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busik bin (alm) Purnadi pada persidangan dan keterangan yang sudah disampaikan pada pada Berita Acara Pemeriksaan tanggal 28 Juni 2024 terdapat perbedaan, patut untuk diragukan;

Menimbang bahwa jika memang tujuan hanya untuk mengambil barang milik korban, mengapa Para Terdakwa harus menyewa rumah kontrakan terlebih dahulu. Bahkan untuk menyewa rumah kontrakan tersebut, Para Terdakwa harus menggadaikan motor saudara Eko yang mana uang hasil penggadaian motor sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa rumah kontrakan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Jika dipahami lebih jauh, maka muncul pemikiran bahwa jika niat hendak merampas nyawa korban dilakukan di kamar kos yang dapat disewa per jam atau hotel harian, maka potensi perbuatan tersebut akan diketahui lebih cepat, sehingga dengan menyewa rumah kontrakan selama 1 (satu) bulan maka minimal pemilik rumah kontrakan tidak akan memeriksa rumah kontrakan tersebut selama 1 (satu) bulan, akan tetapi jika rencana yang disusun tujuannya untuk membunuh saja pada umumnya orang akan memilih tempat yang jauh dari pemukiman warga agar sulit perbuatan tersebut diketahui, setidaknya membutuhkan waktu yang lama agar perbuatan terungkap. Namun, lokasi rumah kontrakan tersebut berada di Desa Bantengmati RT003 RW004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan yang mana posisinya berdekatan dengan rumah warga dan hal ini juga berkesesuaian dengan keterangan Saksi Silvira Uki Sinta Dewi binti (alm) Supriyadi yang menerangkan bahwa ia mendengar suara teriakan korban dan gerak kaki Para Terdakwa yang hendak keluar dari rumah kontrakan saat itu, sehingga apabila diasumsikan rencana yang disusun untuk merampas nyawa juga dalam posisi yang masih bisa diperdebatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saat korban tiba di lokasi kejadian dan memijat Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi, ia langsung menghubungi Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi melalui pesan *whatsapp* dengan kata-kata "*nek iyo, iyo onek ora, ora?*" yang artinya "*kalau iya lakukan, kalau tidak maka jangan lakukan*", setelah menerima pesan tersebut, Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung memukul korban yang sedang memijat kaki Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi dimana pukulan tersebut tepat mengenai tengkuk korban yang menyebabkan korban tersungkur. Sebagaimana diketahui secara umum, tengkuk atau leher belakang apabila terkena pukulan mengakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cidera atau minimal tidak sadarkan diri atau bahkan jika pukulan terlalu keras bisa mengakibatkan kematian, dengan adanya tindakan pertama yang dilakukan oleh Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi tersebut, maka dapat dipahami memang sedari awal perbuatan tersebut ditujukan untuk melumpuhkan korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa hanya mengikat pergelangan kaki, ibu jari kaki, dan pergelangan tangan korban serta menutup mulut korban namun setelah melihat Berita Acara Pengambilan Foto Korban tanggal 22 Juni 2024 ditemukan adanya bekas luka lain yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam *Visum et Repertum* Nomor Ver/42/VII/2024/Biddokkes tanggal 3 Juli 2024 yang mana banyak terdapat luka memar pada beberapa bagian tubuh lain yang tidak berkaitan dengan bagian mulut dan hidung yang ditutupi dengan lakban hitam dan kain hijab korban dan tidak berkaitan dengan pergelangan tangan dan kaki yang diikat dengan menggunakan 4 (empat) buah tali kabel ties. Adapun luka-luka dimakud adalah luka lecet pada leher, luka memar pada dada, luka memar pada punggung, luka memar pada siku dan lengan, luka memar pada telapak tangan, luka memar pada lutut, terdapat resapan darah pada kulit leher dan otot leher yang mana berdasarkan disimpulkan berdasarkan hasil *visum* tersebut, kematian korban disebabkan karena dibekap dan dicekik sehingga mengakibatkan mati lemas. Dengan kata lain, keterangan Para Terdakwa yang mengikat pergelangan kaki, ibu jari kaki, dan pergelangan tangan korban serta menutup mulut korban, tidak bisa sepenuhnya dipercaya, melainkan ada perbuatan lain yang menyebabkan luka-luka pada bagian tubuh lain sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor Ver/42/VII/2024/Biddokkes tanggal 3 Juli 2024.

Menimbang bahwa dari cara Para Terdakwa mengikat pergelangan kaki berikut ibu jari kaki dan pergelangan tangan korban ke arah belakang badan korban juga sangat tidak masuk akal apabila hanya untuk membatasi pergerakan korban. Kemudian, saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya, Saksi Silvira Uki Sinta Dewi binti (alm) Supriyadi mendengar teriakan korban, lalu Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi langsung menutupi mulut korban yang kala itu dalam keterangannya, Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menyampaikan tangannya sempat digigit oleh korban, namun Majelis Hakim menanyakan mengapa sampai perlu untuk menutupi hidung korban jika hanya tujuannya membuat korban tidak bisa berteriak lagi, kemudian Para Terdakwa tidak bisa menjawabnya, akan tetapi Para Terdakwa mengakui dalam keterangannya bahwa dengan menutupi mulut dan hidung korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan lakban dan kain jilbab milik korban tersebut, mengakibatkan korban tidak bisa bernapas. Bahkan Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi sempat memastikan korban tidak bernyawa lagi setelah menutupi seluruh mulut dan hidung korban tersebut;

Menimbang bahwa jika niat mengambil barang hanya satu-satunya yang menjadi tujuan, maka setidaknya nilai barang yang akan diambil sebanding dengan risiko yang dihadapi. Perlu dibandingkan antara perbuatan persiapan dan niat mengambil barang sebagai berikut:

- - menggadai sepeda motor milik saudara Eko sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- - mencari dan menyewa rumah kontrakan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- - Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menyiapkan sarung, kasur lantai warna biru, kipas angin merek Mastap warna biru, dan gunting merah;
- - Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi menyiapkan kabel ties;
- - lalu untuk lakban hitam dibeli bersama-sama oleh Para Terdakwa;

Kemudian dibandingkan dengan nilai barang yang diambil, yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah dengan nomor polisi K-6575-OZ, nomor rangka MH35G5670NJ194392 dan nomor mesin G3LSE-1137567 dan tas berisi *handphone* dan uang sejumlah Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah). Bahkan untuk mengambil barang milik korban tersebut, Para Terdakwa harus mengabdikan nyawa korban yang mana risikonya terlalu besar, hanya untuk mendapatkan barang milik korban tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim justru memandang bahwa ada 2 (dua) kemungkinan atas perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah dengan nomor polisi K-6575-OZ, nomor rangka MH35G5670NJ194392 dan nomor mesin G3LSE-1137567, yakni kemungkinan pertama, Para Terdakwa mengambil keuntungan dengan cara mengambil barang milik korban, dan kemungkinan kedua, Para Terdakwa berupaya untuk menghilangkan jejak yang mana ini berkesesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mana setelah meninggalkan rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan korban sebelumnya, Para Terdakwa melepas plat nomor polisi sepeda motor tersebut, membakar tas korban, dan membuang *handphone* milik korban yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berupaya untuk menghilangkan jejak dan menghilangkan barang bukti;

Menimbang bahwa jika memang tujuannya hanya untuk mengambil barang milik korban maka Para Terdakwa bisa melakukan perbuatan tersebut secara lebih praktis, seperti melakukannya kepada siapa saja yang dipandang memiliki barang bawaan yang bernilai ekonomis pada waktu malam hari di jalan umum yang sepi, sehingga memudahkan untuk melarikan diri, tidak harus seorang perempuan yang berprofesi sebagai tukang pijat, mengendarai sepeda motor Nmax, tidak pula harus menggadaikan sepeda motor saudara Eko, dan tidak pula harus menyewa rumah kontrakan, serta tidak pula harus menutupi hidung korban sampai korban tidak bisa bernafas dan meninggal dunia. Dengan kata lain, setelah memahami rangkaian perbuatan persiapan maupun pelaksanaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim meragukan tujuannya dari perbuatan tersebut jika hanya untuk mengambil barang milik korban. Namun di sisi lain, jika ada maksud tertentu sehingga Para Terdakwa harus menyiapkan seluruh perbuatan tersebut untuk menghilangkan nyawa korban, Majelis Hakim juga meragukannya karena tidak ditemukan adanya fakta bahwa Para Terdakwa memiliki hubungan khusus dengan korban, hal ini juga berkesesuaian dengan keterangan Saksi Sugiyono bin Rusdi yang merupakan ayah kandung korban yang menyatakan bahwa korban tidak memiliki permasalahan dengan orang lain dan tidak kenal dengan Para Terdakwa, sementara di sisi lain jika kembali pada unsur rencana terlebih dahulu maka terdapat 3 (tiga) unsur penting yang berlaku secara kumulatif: yakni (a) memutuskan kehendak dengan tenang; (b) ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan (c) pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Menimbang bahwa untuk menerapkan ketiga unsur tersebut, maka harus ditemukan apa yang menjadi kehendak atau niat dari Para Terdakwa dan kehendak tersebut dikaitkan dengan rencana-rencana yang telah disiapkan. Adapun rencana-rencana yang telah disiapkan yang berkaitan langsung dengan perbuatan Para Terdakwa, yakni di antaranya menyewa rumah, membeli lakban hitam, gunting, dan membeli sebanyak 20 (dua puluh) kabel ties serta berkomunikasi dengan korban. Terhadap rencana-rencana tersebut, Majelis Hakim memandang pada saat rencana tersebut disusun, tidak terungkap fakta bahwa ada kehendak untuk merampas nyawa korban secara khusus karena kecil kemungkinan atau bahkan tidak mungkin, seseorang membunuh orang lain jika tidak ada hubungan atau permasalahan sebelumnya antara pelaku dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban seperti dendam, permasalahan asmara, penghinaan, atau hal-hal yang mendasari secara kuat bahwa niat untuk membunuh itu benar-benar ada kecuali orang yang bersangkutan kurang sehat akalnya atau terganggu jiwanya, sehingga membunuh orang lain tanpa ada sebab yang jelas, dengan demikian perencanaan yang dipersiapkan terlebih dahulu apabila diasumsikan dengan maksud untuk menghilangkan nyawa korban tidak terlihat dalam fakta persidangan;

Menimbang bahwa meskipun rencana yang disusun terlebih dahulu untuk merampas nyawa tidak terpenuhi, fakta yang tidak bisa dihindarkan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3315-KM-02072024-0089 tanggal 23 Juni 2024. Dengan melihat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sejak Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi memukul area leher belakang hingga membuat korban tersungkur, kemudian Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi mulai menindih badan korban, lalu Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi mengikat kaki dan tangan korban menggunakan 4 (empat) kabel ties ke arah belakang, selanjutnya Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menutupi mulut dan hidung korban dengan menggunakan lakban hitam dan kain hijab korban yang membuat korban lemas, dan Para Terdakwa juga menyampaikan pada keterangannya sudah menyadari dengan menutupi mulut dan hidung dengan menggunakan lakban warna hitam dan kain hijab serta mencekik leher korban akan mengakibatkan korban tidak bisa bernapas dan meninggal dunia, maka perbuatan tersebut memang dimaksudkan untuk merampas nyawa korban, hanya saja niat untuk merampas nyawa korban tersebut muncul saat adanya perlawanan dari korban yang saat itu berteriak, kemudian mengigit tangan Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi, lalu Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi mulai mencekik dan menutupi mulut serta hidung korban dengan lakban hitam dan kain jilbab korban yang secara bersamaan pula Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi mengikat pergelangan kaki, ibu jari kaki, dan tangan korban ke arah belakang badan korban. Bahkan setelah korban sudah tidak bergerak dan tidak ada perlawanan, Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi kembali memastikan korban meninggal dunia dengan cara Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi memegang leher korban dan mengatakan kepada Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi bahwa sepertinya korban sudah meninggal dunia, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa saat adanya perlawanan dari korban, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk dalam kualifikasi teori kesengajaan sebagai maksud, yakni perbuatan mencekik leher korban, kemudian menutupi hidung korban dengan lakban hitam dan kain hijab korban, ditambah dengan pengecekan leher korban oleh Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi untuk memastikan bahwa korban benar-benar telah meninggal dunia, maka akibat dari perbuatan tersebut telah secara nyata terpenuhi atau memang sudah dikehendaki;

Menimbang bahwa unsur kesengajaan dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah unsur yang bersifat kumulatif. Dengan kata lain, perencanaan terlebih dahulu tersebut (*voorbedachte raad*) adalah timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya, dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan. Majelis Hakim memandang bahwa timbulnya niat untuk merampas nyawa korban bukan pada saat Para Terdakwa mempersiapkan perbuatannya seperti menyewa rumah, membeli lakban hitam dan kabel ties, serta membawa gunting, namun niat untuk merampas nyawa korban muncul ketika adanya perlawanan dari korban yang saat itu berteriak, kemudian mengigit tangan Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi, lalu Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi mulai mencekik dan menutupi mulut serta hidung korban dengan lakban hitam dan kain jilbab korban yang secara bersamaan pula Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi mengikat pergelangan kaki, ibu jari kaki, dan tangan korban ke arah belakang badan korban. Oleh karena unsur kesengajaan dan rencana terlebih dahulu dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersifat kumulatif yang diartikan bahwa rencana terlebih dahulu dimaksudkan untuk merampas nyawa korban, sementara niat merampas nyawa korban tersebut terjadi ketika perencanaan sudah selesai dilakukan, yakni saat korban melakukan perlawanan, maka dapat disimpulkan perencanaan tersebut memang sedari awal tidak dimaksudkan untuk merampas nyawa korban akan tetapi untuk mengambil barang milik korban. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”** tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa dalam dakwaan kesatu primair, keberadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dilakukan *juncto* (dihubungkan/dikaitkan) dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka unsur turut serta dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus dimaknai sebagai turut serta dalam melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Di sisi lain, Majelis Hakim telah menyatakan dalam pertimbangan Ad. 2 di atas bahwa tidak semua unsur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur **“yang turut serta melakukan perbuatan”** dengan maksud untuk merampas nyawa orang lain dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, secara otomatis tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Pertama Kesatu Primair;

Menimbang bahwa karena dakwaan Pertama Kesatu Primair tidak terbukti maka Dakwaan Subsidair harus dipertimbangkan dan dalam Dakwaan Subsidair, perbuatan Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. 1. *Barang siapa;*
- b. 2. *Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;*
- c. 3. *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa meskipun Para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Pertama Kesatu Primair, unsur “barang siapa” pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka agar penyusunan putusan ini lebih efisien atau tidak mengulang-ulang, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “barang siapa” yang telah diuraikan pada pertimbangan Ad.1 Dakwaan Pertama Kesatu Primair, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” dalam



dakwaan ini juga secara otomatis telah dipenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*willens en wetens*). Kesengajaan itu sendiri dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

a. 1. Sengaja sebagai tujuan/kehendak, artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku;

b. 2. Sengaja sebagai sadar kepastian, artinya apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan secara pasti menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dalam perkembangannya, *opzet* sebagai sadar kepastian ini mengenal 2 (dua) teori, yaitu:

a. a. Teori kehendak menyatakan bahwa apabila pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi;

b. b. Teori membayangkan, menyatakan apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi;

a. 3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dollus eventualis*), yang artinya adalah hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu tetap dilakukan demi tercapainya tujuan si pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB telah ditemukan jasad seorang wanita di rumah kontrakan milik Saudara Sadikin yang beralamatkan di Desa Bantengmati RT003 RW004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan yang sebelumnya diduga karena perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa awal mula kejadian tersebut saat waktu Para Terdakwa bertemu di warung kopi yang beralamatkan di Kranggan Harjo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan yang mana Para Terdakwa telah menyusun rencana sebagai berikut:

- a. 1. Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi mencari dan menemukan target seorang wanita pijat yang ditemukan melalui pencarian media sosial *facebook*;
- b. 2. Para Terdakwa menyewa sebuah rumah kontrakan dan disepakati rumah kontrakan di Desa Bantengmati RT003 RW004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;
- c. 3. Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menyiapkan sarung, kasur lantai warna biru, kipas angin merek Mastap warna biru, dan gunting merah sedangkan Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi menyiapkan kabel ties, lalu untuk lakban hitam dibeli bersama-sama oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah selesai menyusun rencananya, pada tanggal 19 Juni 2024, Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi meminjam sepeda motor milik saudara Eko untuk menjemput Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi kembali ke Purwodadi dimana sepeda motor saudara Eko tersebut sempat digadaikan oleh Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penggadaian tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk menyewa rumah kontrakan di Desa Bantengmati RT003 RW004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, lalu Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi menghubungi Saudari Sujimah binti (alm) Ngadimum yang merupakan istri Saksi Agus Dwi Aryanto untuk menyewa rumah kontrakan tersebut berikut juga membayar harga sewa kontrakan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui istri Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi, yakni Saudari Lisa Prihatin binti Juwadi, setelah melakukan pembayaran, Para Terdakwa membeli perabotan rumah kontrakan tersebut termasuk membeli lakban warna hitam dan meminta Saudari Lisa Prihatin binti Juwadi untuk membeli 20 (dua puluh) kabel ties, selanjutnya pada hari Sabtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2024, Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi menghubungi korban untuk datang ke rumah kontrakan karena ada teman Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi membutuhkan jasa pijat, lalu korban tiba di rumah kontrakan sekira pukul 16.30 WIB dan langsung memijat Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi;

Menimbang bahwa saat dipijat Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menghubungi Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi melalui pesan *whatsapp* dengan kata-kata "*nek iyo, iyo onek ora, ora?*" yang artinya "*kalau iya lakukan, kalau tidak maka jangan lakukan*", setelah menerima pesan tersebut, Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung memukul korban yang sedang memijat kaki Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi dimana pukulan tersebut tepat mengenai tengkuk korban yang menyebabkan korban tersungkur, lalu Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menindih tubuh korban menggunakan badannya sembari memegang tangan korban yang sedang memberontak yang menyebabkan baju korban tersingkap ke atas lalu Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya karena korban sempat berteriak minta tolong, lalu Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi mengikat kedua kaki dan ibu jari kaki korban dengan menggunakan kabel ties, setelah itu Para Terdakwa menengkurapkan korban dan mengikat kedua tangan korban ke belakang dengan menggunakan kabel ties, selanjutnya Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi melilit wajah korban dengan menggunakan lakban warna hitam sehingga korban tidak berteriak, selanjutnya Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menambah ikatan kaki dan tangan korban dengan menggunakan kain sarung, selanjutnya Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menutup mulut korban dengan menggunakan jaket milik korban dan melilitkan mulut tersebut dengan menggunakan kerudung korban, setelah itu korban sudah pingsan, Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi mengambil tas korban beserta barang-barang di dalamnya, kemudian membuka bagasi sepeda motor tersebut dan memasukkan tas korban, selanjutnya Para Terdakwa memeriksa kondisi korban dengan cara Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi memegang leher korban dan mengatakan kepada Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi bahwa sepertinya korban sudah meninggal dunia, kemudian Para Terdakwa segera meninggalkan rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N-MAX warna merah dengan nomor polisi K-6575-OZ, nomor rangka MH35G5670NJ194392 dan nomor mesin G3LSE-1137567 yang digunakan korban sebelumnya;

Menimbang bahwa setelah pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut, Para Terdakwa melewati Desa Katong Kecamatan Toroh hingga tiba di daerah pesawahan, Para Terdakwa melepas plat nomor polisi sepeda motor yang digunakan korban, lalu Para Terdakwa sempat mengisi bensin eceran di SMP 2 Purwodadi dan kembali ke arah selatan menuju Desa Katong Kecamatan Toroh tiba di aliran air, Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi membakar tas milik Korban dan mengambil uang yang ada di dalamnya sejumlah Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), lalu Para Terdakwa menuju Desa Kenteng Kecamatan Toroh hingga menemukan sebuah sumur warga, kemudian Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi membuang *handphone* milik korban, selanjutnya Para Terdakwa berjalan hingga melewati pinggir kanal sampai di Desa Lajer Kecamatan Penawangan dan mencari serta menemukan rumah warga yang masih buka, lalu Para Terdakwa meminjam 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat nomor Polisi K-3264-AXF Tahun 2023 warna Merah Hitam nomor Kerangka MH1JM8128PK520639 Nomor Mesin JM81E-2521889 kepada Saksi Parjib bin (alm) Sawijan dengan alasan akan digunakan untuk mencari bensin sedangkan sepeda motor yang digunakan oleh korban sebelumnya ditinggal di rumah Saksi Parjib bin (alm) Sawijan, selanjutnya Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Parjib bin (alm) Sawijan untuk pergi ke Desa Genengsari Kecamatan Toroh hingga hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Para Terdakwa mendatangi rumah salah satu warga untuk meminta minum karena kehausan dan meminta baju, lalu seorang warga tersebut memberikan 2 (dua) buah baju, selanjutnya Para Terdakwa kembali ke Desa Genengsari bertemu tukang sayur untuk membeli makanan, minuman, rokok, dan bensin eceran, lalu Para Terdakwa kembali ke rumah yang memberikan baju tersebut dan masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi sedangkan sepeda motor milik Saksi Parjib bin (alm) Sawijan ditinggalkan dan ditutupi dedaunan, selanjutnya Para Terdakwa terus bersembunyi di dalam hutan tersebut kurang lebih 4 (empat) hari, hingga Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi keluar dari hutan pergi ke sebuah warung untuk membeli rokok, tidak lama setelah itu warga berdatangan bersama petugas kepolisian untuk menangkap Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi yang selanjutnya juga menangkap Terdakwa I Moh Amin bin (alm)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majudi;

Menimbang bahwa melihat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sejak Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi memukul area leher belakang hingga membuat korban tersungkur, kemudian Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi mulai menindih badan korban, lalu Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi mengikat kaki dan tangan korban menggunakan 4 (empat) kabel ties ke arah belakang, selanjutnya Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menutupi mulut dan hidung korban dengan menggunakan lakban hitam dan kain hijab korban yang membuat korban lemas, dan Para Terdakwa juga menyampaikan pada keterangannya sudah menyadari dengan menutupi mulut dan hidung dengan menggunakan lakban warna hitam dan kain hijab serta mencekik leher korban akan mengakibatkan korban tidak bisa bernapas dan meninggal dunia, maka perbuatan tersebut memang dimaksudkan untuk merampas nyawa korban, hanya saja niat untuk merampas nyawa korban tersebut muncul saat adanya perlawanan dari korban yang saat itu berteriak, kemudian mengigit tangan Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi, lalu Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi mulai mencekik dan menutupi mulut serta hidung korban dengan lakban hitam dan kain jilbab korban yang secara bersamaan pula Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi mengikat pergelangan kaki, ibu jari kaki, dan tangan korban ke arah belakang badan korban. Bahkan setelah korban sudah tidak bergerak dan tidak ada perlawanan, Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi kembali memastikan korban meninggal dunia dengan cara Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi memegang leher korban dan mengatakan kepada Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi bahwa sepertinya korban sudah meninggal dunia, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa saat adanya perlawanan dari korban, telah masuk dalam kualifikasi teori kesengajaan sebagai maksud, yakni perbuatan mencekik leher korban, kemudian menutupi hidung korban dengan lakban hitam dan kain hijab korban, ditambah dengan pengecekan leher korban oleh Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi untuk memastikan bahwa korban benar-benar telah meninggal dunia, maka akibat dari perbuatan tersebut telah secara nyata terpenuhi atau memang sudah dikehendaki;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, korban telah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2024 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3315-KM-02072024-0089 yang mana antara sebab-sebab kematian tersebut dan perbuatan Para Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah saling berkesesuaian dengan *Visum et Repertum* Nomor Ver/42/VII/2024/Biddokkes tanggal 3 Juli 2024, yakni ditemukan fakta dari pemeriksaan tubuh luar didapati luka akibat kekerasan benda tumpul berupa memar pada memar pada kepala, wajah, leher, dada, punggung dan anggota gerak, luka lecet pada wajah, leher dan anggota gerak atas kanan, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher, yang mana didapati tanda kematian lemas yang disebabkan oleh perbuatan membekap dan mencekik;

Menimbang bahwa untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa adalah pelaku yang menyebabkan kematian bagi korban adalah saat melakukan perbuatannya, korban melakukan perlawanan dan berteriak minta tolong, kemudian teriakan minta tolong tersebut didengar oleh Saksi Silvira Uki Sinta Dewi binti (alm) Supriyadi dan beberapa warga sekitar, sehingga warga sempat berkumpul di depan rumah kontrakan tersebut, namun Para Terdakwa menunggu situasi kondusif agar bisa keluar dari rumah kontrakan, kemudian setelah melihat tidak ada warga di depan rumah kontrakan, Para Terdakwa bergegas keluar dari rumah kontrakan dengan membawa sepeda motor Yamaha Nmax, namun tanpa disadari ternyata Saksi Silvira Uki Sinta Dewi binti (alm) Supriyadi secara diam-diam merekam (mengambil video) Para Terdakwa yang sedang keluar dari rumah kontrakan, dan dalam persidangan, memang Saksi Silvira Uki Sinta Dewi binti (alm) Supriyadi menyampaikan bahwa benar, Para Terdakwa adalah orang yang ia lihat saat keluar dari rumah kontrakan tempat kejadian perkara;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Silvira Uki Sinta Dewi binti (alm) Supriyadi tersebut berkesesuaian pula dengan keterangan Saksi Slamet Riyadi selaku penyidik yang melakukan pemeriksaan pengambilan sidik jari laten dengan menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah *magnetic fingerprint brush*, 1 (satu) buah *sirchie regular gray magnetic fingerprint powder*, 1 (satu) buah *black write-on tab lifter*, dan 1 (satu) buah *camera digital merk Cannon EOS 1100D* yang mana proses tersebut didasarkan pada ilmu pengetahuan daktiloskopi yang menyatakan bahwa gurat-gurat papil pada tiap-tiap jari seseorang merupakan suatu bentuk dan coraknya satu sama lain berbeda dan bentuk dan coraknya sidik jari tidak akan berubah semenjak manusia lahir hingga meninggal dunia, kemudian hasil pemeriksaan sidik jari tersebut dituangkan dalam bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, yakni Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor PSJ.4/VI/2024/Identifikasi Polres Grobogan tanggal 22 Juni 2024 menunjukkan bahwa ditemukan adanya bekas sidik jari pada gagang kipas angin merek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mastap warna biru hitam yang merupakan salah satu dari barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, kemudian bekas sidik jari laten tersebut dilakukan perbandingan yang mana hasilnya identik atau sama dengan sidik jari tengah Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, baik dari keterangan Saksi Silvira Uki Sinta Dewi binti (alm) Supriyadi yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Slamet Riyadi, kemudian berkesesuaian pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor PSJ.4/VI/2024/Identifikasi Polres Grobogan tanggal 22 Juni 2024, lalu Para Terdakwa juga mengakui dalam keterangannya telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, yang mana setelah menilai cara-cara perbuatan yang dilakukan seperti cara Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi memukul tengkuk korban, kemudian mengikat kaki, ibu jari kaki, dan pergelangan tangan korban ke arah belakang badan korban dan menyumpal mulut korban dengan kain hijab, lalu Terdakwa I menutupi mulut dan hidung korban dengan lakban hitam dan kain hijab serta mencekik leher korban hingga korban tidak bisa bernapas, kemudian memastikan bahwa korban benar-benar sudah meninggal dunia, maka perbuatan tersebut memang sudah menjadi tujuan yang dikehendaki, yakni matinya korban sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3315-KM-02072024-0089 tanggal 23 Juni 2024 dan sebab-sebab perbuatan tersebut telah kesesuaian pula dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor Ver/42/VII/2024/Biddokkes tanggal 3 Juli 2024 sebagaimana telah diterangkan di atas, meskipun niat atau maksud untuk membunuh korban timbul saat korban melakukan perlawanan sebagaimana sudah diterangkan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Meskipun terdapat kata “dan” pada unsur pasal tersebut, pasal tersebut harus dimaknai sebagai alternatif, karena maksud dari pasal tersebut baik perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan, menyuruh melakukan, maupun turut serta melakukan dipandang sebagai pelaku tindak pidana, sehingga cukup dibuktikan salah satu dari unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melakukan” tindak pidana adalah yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi salah satu dari empat klasifikasi pelaku yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan atau mereka yang menganjurkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” dalam unsur ini adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Meimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993 menyatakan bahwa tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan hakekat dari turut serta melakukan dan jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya”;

Menimbang bahwa doktrin hukum pidana memberikan syarat dari “turut serta melakukan” yaitu adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan bahwa terdapat pembagian peran antara Para Terdakwa yang di antaranya:

- a. 1. Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi:
 - a. a. mengalihkan korban dengan cara meminta pijat;
 - b. b. mencekik leher korban;
 - c. c. membekap mulut korban dengan menggunakan tangan;
 - d. d. menyumpal mulut korban dengan kain;
 - e. e. melilit kepala korban dengan menggunakan lakban warna hitam dan kerudung;
 - f. f. mengikat tangan korban dengan menggunakan sarung;
- a. 2. Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi:
 - a. a. menentukan sasaran korban;
 - b. b. membeli tali ties plastik sebanyak 20 (dua puluh) melalui istrinya, yakni Saudari Lisa Prihatin binti Juwadi;
 - c. c. mencari rumah kontrakan;
 - d. d. membayar sewa rumah kontrakan melalui Saudari Lisa Prihatin binti Juwadi;
 - e. e. memukul tengkuk korban;
 - f. f. mengikat kedua tangan, kaki dan ibu jari kaki menggunakan tali ties;
 - g. g. mengikat kaki korban dengan menggunakan kain sarung;

Menimbang bahwa setelah korban pingsan, Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi mengambil tas milik korban yang berisi kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Merah untuk membuka bagasi sepeda motor tersebut lalu memasukkan tas korban, selanjutnya Para Terdakwa memeriksa kondisi korban dengan cara Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi memegang leher korban dan mengatakan kepada Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi bahwa sepertinya korban sudah meninggal dunia lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Merah milik korban;

Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya peran-peran yang berbeda di antara Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, meskipun kesengajaan merampas nyawa korban tampak dilakukan oleh Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi, namun kontribusi yang dilakukan oleh Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi juga dipandang sebagai bentuk kerja sama yang secara sadar dilakukan, dilihat dari Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busik bin (alm) Purnadi yang memukul tengkuk korban yang mana pada umumnya apabila tengkuk atau leher belakang terkena pukulan mengakibatkan orang itu akan pingsan, selain itu cara Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi mengikat pergelangan kaki dan ibu jari kaki serta pergelangan tangan korban ke arah belakang badan korban, sehingga sangat tidak wajar apabila dimaksudkan untuk membatasi pergerakan korban, bahkan setelah melihat Berita Acara Pengambilan Foto Korban tanggal 22 Juni 2024, terdapat lilitan lakban hitam dengan rapi pada tali ties yang sudah terikat pada pergelangan kaki dan pergelangan tangan korban, sehingga tampak perbuatan tersebut dilakukan dengan waktu yang sangat cukup agar tali ties tersebut semakin sulit untuk dilepas. Meskipun dalam keterangannya, Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi mengatakan sempat membuka lakban hitam pada hidung korban, namun saat Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi kembali menutupi hidung korban, seharusnya Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi bisa membukanya kembali, namun Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi malah membiarkannya, dan Para Terdakwa benar-benar sudah mengetahui korban sudah tidak bernyawa sejak Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi memegang leher korban dan mengatakan kepada Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi bahwa sepertinya korban sudah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah tampak adanya suatu kerja sama secara yang menyeluruh di antara Para Terdakwa untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut telah dilakukan secara sadar baik untuk menghilangkan nyawa korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kerja sama yang diinsyafi adalah masing-masing pelaku dalam suatu kesamaan kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerja sama tersebut sudah terdapat adanya saling pengertian yang sedemikian rupa, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berikutnya berbentuk



kumulatif, yakni Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. 1. *Barang siapa;*
- b. 2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
- c. 3. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa meskipun Para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Pertama Kesatu Primair, unsur “barang siapa” pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka agar penyusunan putusan ini lebih efisien atau tidak mengulang-ulang, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “barang siapa” yang telah diuraikan pada pertimbangan Ad.1 Dakwaan Pertama Kesatu Primair, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” dalam dakwaan ini juga secara otomatis telah dipenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada di luar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo, perbuatan mengambil dianggap sudah selesai setelah barang tersebut sudah berpindah dari suatu tempat ke tempat lain atau sudah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa barang yang diambil tersebut tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, akan tetapi sudah cukup apabila dari barang yang diambil tersebut sebagian adalah kepunyaan orang lain selain terdakwa;

Menimbang bahwa dengan adanya kata-kata “dengan maksud untuk dimiliki” yang terdapat dalam unsur ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut (perbuatan memiliki sesuatu barang) harus dilakukan dengan cara “disengaja” atau “memang dikehendaki” oleh terdakwa, atau dengan kata lain harus ada keinginan/niat dari terdakwa untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut atau setidaknya ditujukan agar terdakwa dapat berbuat atau bertindak seperti layaknya si pemilik barang yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan tanpa ada paksaan dari orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” disini adalah perbuatan mengambil barang dimaksud harus dilakukan secara tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemiliknya yang sah, atau setidaknya dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan kehendak pemilik barang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa setelah Para Terdakwa menyiapkan rumah kontrakan, 20 (dua puluh) tali kabel ties, lakban warna hitam, dan gunting warna merah, dan setelah korban mendatangi lokasi kejadian dan memijat Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi, kemudian Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi langsung menghubungi Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi melalui pesan *whatsapp* dengan kata-kata “*nek iyo, iyo onek ora, ora?*” yang artinya “*kalau iya lakukan, kalau tidak maka jangan lakukan*”, setelah menerima pesan tersebut, Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung memukul korban yang sedang memijat kaki Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi dimana pukulan tersebut tepat mengenai tengkuk korban yang menyebabkan korban tersungkur, lalu Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menindih tubuh korban menggunakan badannya sembari memegang tangan korban yang sedang memberontak yang menyebabkan baju korban tersingkap ke atas lalu Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya karena korban sempat berteriak minta tolong,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi mengikat kedua kaki dan ibu jari kaki korban dengan menggunakan kabel ties, setelah itu Para Terdakwa menengkurapkan korban dan mengikat kedua tangan korban ke belakang dengan menggunakan kabel ties, selanjutnya Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi melilit wajah korban dengan menggunakan lakban warna hitam sehingga korban tidak berteriak, selanjutnya Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menambah ikatan kaki dan tangan korban dengan menggunakan kain sarung, selanjutnya Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi menutup mulut korban dengan menggunakan jaket milik korban dan melilitkan mulut tersebut dengan menggunakan kerudung korban;

Menimbang bahwa setelah korban sudah pingsan, Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi mengambil tas milik korban yang berisi kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah dengan nomor polisi K-6575-OZ, nomor rangka MH35G5670NJ194392 dan nomor mesin G3LSE-1137567 untuk membuka bagasi sepeda motor tersebut lalu memasukkan tas korban, selanjutnya Para Terdakwa memeriksa kondisi korban dengan cara Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi memegang leher korban dan mengatakan kepada Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi bahwa sepertinya korban sudah meninggal dunia, kemudian Para Terdakwa segera meninggalkan rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik korban tersebut;

Menimbang bahwa setelah pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut, Para Terdakwa melewati Desa Katong Kecamatan Toroh hingga tiba di daerah pesawahan, Para Terdakwa melepas plat nomor polisi sepeda motor milik korban, lalu Para Terdakwa sempat mengisi bensin eceran di SMP 2 Purwodadi dan kembali ke arah selatan menuju Desa Katong Kecamatan Toroh tiba di aliran air, Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi membakar tas milik Korban dan mengambil uang yang ada di dalamnya sejumlah Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), lalu Para Terdakwa menuju Desa Kenteng Kecamatan Toroh hingga menemukan sebuah sumur warga, Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi membuang *handphone* milik korban;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil barang sesuatu yang dimaksud di sini adalah tas milik korban yang berisi kunci sepeda motor, dompet dan *handphone* serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah dengan nomor polisi K-6575-OZ, nomor rangka MH35G5670NJ194392 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin G3LSE-1137567 merupakan milik korban atau setidaknya berada di bawah penguasaan korban sebelumnya, sehingga unsur seluruh atau sebagian kepunyaan orang sudah terpenuhi dalam hal ini baik seluruh atau sebagian barang-barang yang diambil tersebut merupakan barang milik korban, kemudian karena posisi tas milik korban yang berisi kunci sepeda motor, dompet dan *handphone* yang dipindahkan ke dalam bagasi sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah dengan nomor polisi K-6575-OZ, nomor rangka MH35G5670NJ194392 dan nomor mesin G3LSE-1137567 dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah dengan nomor polisi K-6575-OZ, nomor rangka MH35G5670NJ194392 dan nomor mesin G3LSE-1137567 untuk pergi meninggalkan rumah kontrakan maka perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah dianggap selesai karena barang-barang tersebut sudah berpindah dari suatu tempat, yakni rumah kontrakan milik Saudara Sadikin yang beralamatkan di Desa Bantengmati RT003 RW004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan ke tempat lain, yakni daerah pesawahan melewati Desa Katong Kecamatan Toroh;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang milik korban berupa tas yang berisi kunci sepeda motor, dompet dan *handphone* serta sepeda motor milik korban dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun karena perbuatan mengambil barang-barang milik korban tersebut merupakan bagian dari rencana yang sudah disusun oleh Para Terdakwa dan perbuatan tersebut tentu dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari korban karena korban sudah dalam kondisi pingsan sehingga perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa dalam unsur kelima ini juga merupakan salah satu kualifikasi dari keadaan memberatkan dalam pencurian, sehingga bukan merupakan pencurian biasa seperti yang ditentukan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa unsur kelima ini merupakan syarat kekhususan dalam unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 yaitu ketentuan mengenai jumlah pelaku yang lebih dari satu orang. Menurut R. Soesilo, bahwa kesemuanya harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat, sedangkan yang lainnya hanya membantu saja (Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” dalam unsur ini adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang bahwa doktrin hukum pidana memberikan syarat dari “turut serta melakukan” yaitu adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam melakukan perbuatannya, Para Terdakwa sudah menyusun rencana-rencana saat pertemuan di warung kopi yang beralamatkan di Kranggan Harjo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan yang mana. Adapun rencana-rencana dimaksud sebagai berikut:

- a. 1. Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi mencari dan menemukan target seorang wanita pijat yang ditemukan melalui pencarian media sosial *facebook*;
- b. 2. Para Terdakwa menyewa sebuah rumah kontrakan dan disepakati rumah kontrakan di Desa Bantengmati RT003 RW004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;
- c. 3. Sarung, kasur lantai warna biru, kipas angin merek Mastap warna biru, dan gunting merah disiapkan oleh Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi sedangkan kabel ties disiapkan oleh Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi, lalu unntuk lakban hitam dibeli bersama-sama;

Menimbang bahwa sebelum mengambil barang-barang milik korban, Para Terdakwa memastikan korban dalam keadaan pingsan dan dipastikan pula korban telah meninggal dunia, yang mana pembagian peran di antara Para Terdakwa dalam melaksanakan aksinya adalah sebagai berikut:

- a. 1. Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi:
 - a. mengalihkan korban dengan cara meminta pijat;
 - b. mencekik leher korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. c. membekap mulut korban dengan menggunakan tangan;
- d. d. menyumpal mulut korban dengan kain;
- e. e. melilit kepala korban dengan menggunakan lakban warna hitam dan kerudung;
- f. f. mengikat tangan korban dengan menggunakan sarung;
- a. 2. Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi:
 - a. a. menentukan sasaran korban;
 - b. b. membeli tali ties plastik sebanyak 20 (dua puluh) melalui istrinya, yakni Saudari Lisa Prihatin binti Juwadi;
 - c. c. mencari rumah kontrakan;
 - d. d. membayar sewa rumah kontrakan melalui Saudari Lisa Prihatin binti Juwadi;
 - e. e. memukul tengkuk korban;
 - f. f. mengikat kedua tangan, kaki dan ibu jari kaki menggunakan tali ties;
 - g. g. mengikat kaki korban dengan menggunakan kain sarung;

Menimbang bahwa Para Terdakwa juga sudah berusaha untuk menghilangkan barang bukti yang mana setelah pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut, Para Terdakwa melewati Desa Katong Kecamatan Toroh hingga tiba di daerah pesawahan, Para Terdakwa melepas plat nomor polisi Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Merah milik korban, lalu Para Terdakwa sempat mengisi bensin eceran di SMP 2 Purwodadi dan kembali ke arah selatan menuju Desa Katong Kecamatan Toroh tiba di aliran air, Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi membakar tas milik Korban dan mengambil uang yang ada di dalamnya sejumlah Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), lalu Para Terdakwa menuju Desa Kenteng Kecamatan Toroh hingga menemukan sebuah sumur warga, Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi membuang *handphone* milik korban;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan melalui kerja sama di antara Para Terdakwa dan kerja sama tersebut dilakukan secara sadar meski tidak perlu adanya kesepakatan tersebut. Kerja sama yang dilakukan tersebut akhir mewujudkan tindak pidana, yakni mengambil barang-barang milik korban, dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka perbuatan-perbuatan tersebut telah masuk dalam kualifikasi *concursum realis* yang bersifat *homogenius*, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”, sehingga Majelis Hakim akan mempedomani penjatuhan hukumannya dengan menggunakan sistem stelsel absorpsi dipertajam sesuai ayat (2) dari ketentuan tersebut yang berbunyi “maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”;

Menimbang bahwa setelah mencermati fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa untuk menyewa rumah kontrakan yang berada di Desa Bantengmati RT003 RW004 Desa Karanganyar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, Para Terdakwa mengakui dalam keterangannya di persidangan juga sudah diterangkan dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian bahwa Para Terdakwa menggadai sepeda motor saudara Eko sejumlah Rp6.000.00,00 (enam juta rupiah) yang kemudian uang tersebut digunakan sebagian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar uang sewa kontrakan, sehingga perbuatan tersebut dapat mengarah pada tindak pidana lain, yakni bisa penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan setelah Para Terdakwa meninggalkan rumah kontrakan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah dengan nomor polisi K-6575-OZ, nomor rangka MH35G5670NJ194392 dan nomor mesin G3LSE-1137567 milik korban beserta tas yang terdapat dompet, uang, dan *handphone* milik korban, Para Terdakwa melepas plat nomor polisi sepeda motor milik korban, membakar tas dan membuang *handphone* milik korban, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan atau tindak pidana menghilangkan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Majelis Hakim, penyidik maupun jaksa penuntut umum kurang cermat dalam menggali adanya tindak pidana lain, selain tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pencurian, yakni adanya potensi tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tindak pidana menghilangkan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini tetap terikat pada pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sesuai amanat Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahkan hal ini diperjelas kembali dalam Sema Nomor 3 Tahun 2015, dalam rumusan kamar pidana tahun 2015, bahwa hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP), dengan demikian Majelis Hakim tidak bisa keluar dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana terhadap Para Terdakwa dan mengenai masalah pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas, terutama terhadap kasus-kasus yang menyangkut nyawa seseorang. Dari segi yang paling mendasar, membunuh manusia sama saja dengan merampas hak Sang Pencipta karena hanya Dia-lah yang berhak menentukan hidup-matinya seseorang. Belum lagi keluarga yang ditinggalkan, tentu akan memberikan kesedihan yang begitu mendalam dan trauma yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang selain harus memberikan efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Para Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), juga harus menjadi suatu instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Para Terdakwa itu sendiri (*reformatif*). Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*). Meskipun demikian, perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dikualifikasikan sebagai *concursum realis* yang bersifat *homogenius*, sehingga Majelis Hakim dibatasi oleh pedoman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjatuhan pidana dalam stelsel absorsi dipertajam sebagaimana Pasal 65 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukum selain mempertimbangkan segi moralitas dan rasa keadilan bagi keluarga korban, namun tetap mempedomani hukum positif yang ada, sehingga Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah dengan nomor polisi K-6575-OZ, nomor rangka MH35G5670NJ194392 dan nomor mesin G3LSE-1137567;

merupakan milik korban sedangkan korban telah meninggal dunia, namun ayah korban bernama Sugiyono Bin Rusdi (Alm) hadir di pengadilan sebagai saksi, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Sugiyono Bin Rusdi (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- - 1 (satu) buah kipas angin merek MASTAP warna biru hitam;
- - 1 (satu) buah Helm warna abu-abu merek INK;
- - 1 (satu) buah helm warna putih merah merek GAG;
- - 1 (satu) buah sarung terpotong menjadi 2 (dua) bagian;
- - 4 (empat) buah tali ties putih belum dipakai dan 16 (enam belas) buah tali ties warna putih yang sudah dipakai;
- - 1 (satu) buah lakban yang sudah terpakai warna hitam dan 1 (satu) buah sisa lakban warna hitam;
- - 1 (satu) buah gunting warna merah;
- - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;
- - 1 (satu) paket alat bekam;
- - 1 (satu) buah koper warna biru;
- - 1 (satu) stel pakaian berupa (hijab warna coklat, jaket warna putih dan pink);
- - 1 (satu) buah kasur lantai warna biru;

telah digunakan untuk melakukan kejahatan atau berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- - Perbuatan Para Terdakwa tidak hanya menimbulkan keguncangan jiwa yang hebat dan kesedihan yang begitu mendalam bagi keluarga korban akan tetapi juga dapat berdampak kepada terganggunya keseimbangan sosial pada lingkungan masyarakat yang lebih luas;
- - Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari tindak pidana;
- - Para Terdakwa sudah berusaha menghilangkan barang bukti;
- - Perbuatan Para Terdakwa juga merugikan orang lain dengan menggadaikan sepeda motor milik orang lain yang digunakan untuk menyewa rumah kontrakan;
- - Para Terdakwa berusaha menghindari tanggung jawab dengan cara melarikan diri atau bersembunyi di hutan selama 4 (empat) hari hingga dilakukan penangkapan;
- - Tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- - Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- a. 1. Menyatakan **Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi** dan **Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;
- b. 2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair;
- c. 3. Menyatakan **Terdakwa I Moh Amin bin (alm) Majudi** dan **Terdakwa II Fajar Tri Sogus alias Busik bin (alm) Purnadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan dan Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan subsidair dan dakwaan kumulatif kedua;
- d. 4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas tahun);
- e. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- f. 6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- g. 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah dengan nomor polisi K-6575-OZ, nomor rangka MH35G5670NJ194392 dan nomor mesin G3LSE-1137567;

Dikembalikan kepada Saksi Sugiyono Bin Rusdi (Alm);

- - 1 (satu) buah kipas angin merek MASTAP warna biru hitam;
- - 1 (satu) buah Helm warna abu-abu merek INK;
- - 1 (satu) buah helm warna putih merah merek GAG;
- - 1 (satu) buah sarung terpotong menjadi 2 (dua) bagian;
- - 4 (empat) buah tali ties putih belum dipakai dan 16 (enam belas) buah tali ties warna putih yang sudah dipakai;
- - 1 (satu) buah lakban yang sudah terpakai warna hitam dan 1 (satu) buah sisa lakban warna hitam;
- - 1 (satu) buah gunting warna merah;
- - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;
- - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - 1 (satu) paket alat bekam;
- - 1 (satu) buah koper warna biru;
- - 1 (satu) stel pakaian berupa (hijab warna coklat, jaket warna putih dan pink);
- - 1 (satu) buah kasur lantai warna biru;

Dimusnahkan;

- a. 8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh **Horas El Cairo Purba, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.**, dan **Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Enggar Setyaningrat, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Widhiarso Dwi Nugroho., S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

ttd.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Horas El Cairo Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Enggar Setyaningrat, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)